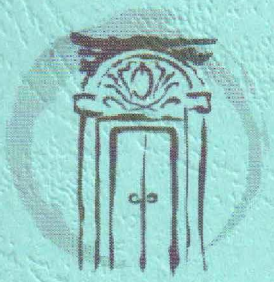
学校代码： 89631



中共上海市委党校
SHANGHAI PARTY INSTITUTE OF CCP

MPA专业学位研究生学位论文

优化上海自贸试验区建筑领域事中事后监管研究

申请人： 郭爱琴

学号： 20151250025

年级： 2015级

导师： 陈奇星

完成时间：2018年6月3日

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

加强政府监管是市场经济环境下政府职能转变的重要内容和体现。当前，我国社会主义市场经济持续发展，改革开放进一步扩大，政府加强事中事后监管，将极大促进政府职能转变，转变政府管理方式，形成良好有序的市场环境。

2018 年 2 月，党的十九届三中全会审议并通过了《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》明确提出，强化事中事后监管，改变重审批轻监管的行政管理方式，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。作为国家战略的上海自贸试验区，必须将重点放在转变职能、创新制度上面，而强化事中事后监管便是改革中的关键环节。

本文基于对“自贸试验区”的“近距离”观察和“透视性”解析，抓住“建筑师负责制和建筑领域监管改革”这一切入点，围绕“现状—路径—经验—问题—对策”的理论逻辑，系统梳理上海自贸试验区扩区以来，在建筑领域推进建筑师负责制试点改革，强化政府事中事后监管的实践探索与成效，剖析存在的突出问题，尤其是科学借鉴和运用政府改革与相关监管理论，为推进上海自贸试验区建筑领域事中事后监管改革提供理论支撑和分析框架，并针对当前存在的突出问题，从树立法治思维，进一步完善建筑领域事中事后监管相关法规和制度、加强建筑领域事中事后监管基础平台建设、创新建筑领域事中事后监管的方式与手段、加强事中事后监管的人力资源队伍建设等方面提出若干对策建议，以期为上海自贸试验区进一步转变政府职能，推进建筑领域事中事后监管改革提供一份理论分析和实证研究报告。

关键词：上海自贸试验区；建筑师负责制；事中事后监管

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

Strengthening government supervision is an important content and embodiment of the transformation of government functions in a market economy environment. At present, China's socialist economy continues to develop, and reform and opening up have been further expanded. The government's strengthening of post-event supervision will greatly promote the transformation of government functions, transform government management methods, and create a well-ordered market environment.

In February 2018, the Third Plenary Session of the 19th CPC Central Committee reviewed and adopted the "Decision of the Central Committee of the Communist Party of China on Deepening the Reform of the Party and the State Institutions." It explicitly stated that it should strengthen post-event supervision and change the administrative method of re-approval and light supervision. More administrative resources were transferred from pre-approval to post-accumulation supervision. As the national strategy of the Shanghai Pilot Free Trade Zone, we must focus on transforming functions and innovating the system, and strengthening post-event supervision is the key link in the reform.

Shanghai pilot free trade zone construction as a national strategy, the emphasis is on institutional innovation and the transformation of government functions. And the strengthening of post supervision after the event is the key. Based on the "close distance" observation and "perspective" analysis of "pilot free trade zone", this essay grasping the point of "architect responsibility system and construction sector regulatory reform", make the theoretical logic of "current situation - path - experience - problem - countermeasures", comb the effect of the architects' responsibility system and post supervision after the event in the construction field since the expansion of the Shanghai free trade zone, and analyze the highlight problems. Learning from and apply government reform and related regulation theory, provide theoretical support and analytical framework for the reform of Shanghai free trade zone in the field of construction. For all the problems above we make relevant suggestions such as to establish legal thinking, to improve relevant regulations and systems in the field of construction, to the current outstanding issues, to strengthen the construction of post-facto regulatory infrastructure in the field of construction, to bring forth new

中国知网 https://www.cnki.net

ideas of the way and means of supervision in the field of construction, and to improve the construction of the human resources team etc. It is hoped to provide a theoretical analysis and empirical research report for the further transformation of government functions in the Shanghai pilot free trade zone and the post-supervision reform in the field of construction.

KEYWORDS: Shanghai Pilot Free Trade Zone; architect responsibility system; post supervision after the event

中国知网 https://www.cnki.net

目录

第 1 章 导 论 **1**
1.1 研究背景和意义 1
1.1.1 研究背景 1
1.1.2 研究意义 2
1.2 国内外研究现状和述评 3
1.2.1 国内研究现状 3
1.2.2 国外研究现状 5
1.2.3 国内外研究现状述评 6
1.3 研究思路与方法 6
1.3.1 研究思路 6
1.3.2 研究方法 7
1.3.3 论文创新之处 8
1.3.4 论文预期取得的成果 9
第 2 章 基本概念与理论基础 **10**
2.1 基本概念 10
2.1.1 自由贸易区 10
2.1.2 政府监管 11
2.1.3 建筑领域改革 12
2.1.4 建筑师负责制 12
2.2 理论基础 13
2.3 整体性治理理论对本研究的借鉴意义 15
2.3.1 监管理念强调公众需要和公众服务为中心 15
2.3.2 监管结构和机制注重跨部门整合与协同 15
2.3.3 监管方式注重信息技术的应用 16
第 3 章 上海自贸试验区建筑领域事中事后监管改革的实践探索与成效 **17**
3.1 上海自贸试验区强化政府事中事后监管改革概况 17
3.1.1 建立安全审查制度 17

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.2 建立反垄断审查制度 17
3.1.3 完善社会信用体系 18
3.1.4 建立企业年度报告公示和经营异常名录制度 18
3.1.5 完善信息共享和综合执法制度 19
3.1.6 建立社会力量参与市场监督制度 19
3.2 上海自贸试验区建筑领域事中事后监管改革的实践探索..... 20
3.2.1 明确建筑师核心地位和作用 20
3.2.2 优化建设审批管理程序 21
3.2.3 强化事中事后监管 22
3.3 上海自贸试验区建筑领域事中事后监管改革的主要成效..... 22
3.3.1 出台了一系列规范性文件 25
3.3.2 较好发挥了建筑师主导作用 26
3.3.3 缩短和优化了审批管理程序 27
3.3.4 提升了监管效果和效能 28
3.3.5 提高了社会影响力 28
第 4 章 上海自贸试验区建筑领域监管改革存在的突出问题 30
4.1 相关行业规范欠缺，建筑师管理职责界定不明确..... 30
4.2 监管部门协同不够，监管效果尚不理想..... 32
4.3.企业保险的推行方式不合理，间接造成了建筑行业风险较高 32
4.4 监督体系不完善，社会力量参与不足..... 33
4.5 人员素质参差不齐，监管力量不足..... 34
第 5 章 进一步推进上海自贸试验区建筑领域事中事后监管改革的对策建议 . 35
5.1 进一步完善建筑领域事中事后监管相关法规制度..... 35
5.1.1 准确定位建筑师身份 35
5.1.2 完善职业责任保险制度 35
5.1.3 加强建筑师权益的保护 36
5.1.4 健全工程质量安全保障体系和管理制度 36
5.2 加强监管基础平台建设..... 37
5.2.1 构建公共服务网络平台 37

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.2 建设和完善综合监管平台 37
5.3 创新建筑领域事中事后监管的方式与手段..... 38
5.3.1 政府部门主导 38
5.3.2 行业内部加强监督 39
5.3.3 社会力量参与监管 40
5.4 进一步梳理整合建筑领域行业标准..... 41
5.4.1 行业标准不统一造成监管部门协同困难 41
5.4.2 各方参与，共同完善建筑行业标准 41
5.4.3 建筑师负责制试点对完善行业标准的意义 42
5.5 加强事中事后监管的人力资源队伍建设..... 42
5.5.1 加快引进监管专业人才 42
5.5.2 健全竞争激励制度 42
5.5.3 加强监管执法人员的培训和考核 43
结　　论..... **44**
附　　录..... **46**
参考文献..... **53**
后　记..... **57**

中国知网　https://www.cnki.net

第 1 章导论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

2018 年 2 月党的十八届三中全会召开，会上通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，其中明确成立中国（上海）自由贸易试验区符合新形势的发展需求，是党中央推进改革开放的重要战略，要扎实建设好、管理好，探索并总结扩大改革开放的新经验和新路径。在深入推进现有试点区域的基础上，选取若干个已经具备条件的地区建设自由贸易园(港)区。建设中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“上海自贸试验区”）符合新时代以习近平同志为核心的党中央治理理念和思路，是深化改革开放的重要实践。[1]按照《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》的工作要求，建设上海自贸试验区的重点是推进制度创新。基于此，首先要进行政府职能转变，根据国际化和法治化的需要，创新管理方式，探索形成符合国际高标准投资和贸易的相关制度规则并使之管理体系化，在管理上由事前审批向事中事后监管转变。可见，上海自贸试验区创新管理方式的核心是政府监管方式的创新，创新的方向和路径是按照“宽进严管”的总要求加强政府事中事后监管制度创新。

2015 年 3 月 24 日，中共中央政治局召开会议，会上审议通过建立广东、天津、福建自由贸易试验区的相关方案以及上海自由贸易试验区深化改革方案。从此，上海自贸试验区在地域范围上由原先的 28.78 平方公里，扩大到 120.7 平方公里。强化政府事中事后监管既是解决上海自贸试验区推动投资、贸易、金融等领域开放后的“管住”问题，体现改革试验的“风险防控”意识。[2] 也是自贸试验区扩围后，促进上海自贸试验区与浦东新区一体化建设，坚持“放管服”原则，切实转变政府职能。党的十九届三中全会通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》亦明确提出，改革和理顺市场监管体制，整合监管职能，加强监

[1]上海市人民政府发展研究中心课题组.中国（上海）自贸试验区建设三年成效、经验与建议[J]，科学发展.2016(10).

[2]夏善晨.《自贸区发展战略和法律规制的借鉴——关于中国自由贸易区发展的思考》[J].2013（9）.

中国知网 https://www.cnki.net

管协同，形成市场监管合力。强化事中事后监管，改变重审批轻监管的行政管理方式，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。

建筑业历来是国民经济的支柱。1978 年至今，建筑业持续发展，无论是资金还是规模都不断扩大，不仅为农村劳动力就业带来方便也为关联产业的兴起创造了条件，对整个社会经济的发展贡献了重要力量。但是，也必须注意到，建筑领域工程建设投资大、环节多、管理周期长，监管难度大，质量安全事故时有发生、市场违法违规行为较多、企业核心竞争力不强等问题较为突出，尤其是建筑领域还是滋生职务犯罪的重灾区。这些问题产生的原因，与建筑领域监管体制机制不健全、管理松懈等密切相关。因此，当前深化自贸试验区建筑领域改革，迫切需要强化事中事后监管，破除制约体制机制完善的各种障碍，促进建筑业持续健康发展。

2016 年 11 月，上海浦东新区进一步推进建筑业专项改革,明确在此前上海自贸试验区保税区域（28 平方公里）试点建筑师负责制的基础上，进一步在上海自贸试验区进行推广。同时强化建设工程的事中事后监管，完善建设项目勘察、设计、施工、运营全生命周期的质量与安全监管措施和手段，创新现有监管方式，努力构建行政监督管理、行业自我约束、社会公众参与共同完成的综合监管体系。

基于此，本项研究旨在通过阐析上海自贸试验区扩区以来，在建筑领域推进建筑师负责制试点改革，强化事中事后监管的实践探索与成效以及存在主要问题的基础上，科学借鉴和运用整体性治理理论等，提出“十三五”期间，继续深入推进上海自贸试验区在建筑领域事中事后监管改革领域的路径对策。

1.1.2 研究意义

开展本文研究具有重要的理论意义与实际应用价值。这主要体现在以下三个方面：

第一，通过对上海自贸试验区建筑领域监管改革，尤其是建筑师负责制试点改革的剖析，梳理自贸试验区在建筑领域加快转变政府职能及创新政府监管方式上的历程，以此深入了解改革现状，能够使人们对上海自贸试验区政府监管改革探索有一个清晰了解，有助于丰富公共管理学研究的内涵，推进理论创新。

第二，探究上海自贸试验区建筑师负责制试点项目事中事后监管改革存在的突出问题，并在科学借鉴和运用整体性治理论基础上，针对性地提出上海自贸试

中国知网 https://www.cnki.net

验区在建筑领域创新事中事后监管的相关建议，有助于为上海自贸试验区进一步转变政府职能，强化监管领域改革创新，推进自贸试验区建设提供智力支持。

第三，通过对上海自贸试验区建筑领域事中事后监管改革这一个案的实证分析并进行理论上的概括和提升，可以为国内其他自贸试验区加快转变政府职能，推进政府监管领域的改革创新提供借鉴和参考。

1.2 国内外研究现状和述评

1.2.1 国内研究现状

目前，本文国内相关研究主要集中在以下几个方面：

1、关于深入研究监管理论，制定创新监管战略。

魏礼群（2015）提出，政府监管研究要聚焦新形势、新问题，要在理论依据、方式、内容上加以创新。除此之外，学界必须研究确定具有中国特色且高效规范的政府监管体系，使政府较快具备现代化创新型、监管型水平。以此，助推政府治理水平的提升，为国家治理体系和治理能力现代化贡献理论支撑。[1]

2、关于创新自贸试验区事中事后监管重要意义的研究。

刘斌等（2014）认为，政府监管体制建设不仅关系到自贸试验区的正常运营，也关系到自贸试验区的健康发展。[2]唐珏岚等（2015）认为，以事中事后监管改革为重点的政府监管制度改革创新理所当然的应该是自贸试验区政府职能转变的关键点。[3]而且，随着负面清单的进一步缩短，政府将越发重视事中事后监管能力的提升和相关制度建设。王雪珍（2014）指出，尽管目前取消了一系列行政审批事项，但对其缺乏必要的监管制度措施，无监管或监管不到位的现象依然存在，极易造成管理的脱节。此外，在时限方面，监督权与下放权没有同步极易造成机制运作不畅，这些都需要政府加强监管。[4]

3、关于自贸试验区事中事后监管的机制创新研究。

邵志清（2014）强调，后审批时代政府监管改革创新需要借助于互联网思维，尤其是要注重开发利用大数据技术的监管潜能。[5]范赢等（2014）认为，不同的

---

[1]魏礼群.创新和加强监管，提高政府治理水平[EB/OL].:人民网-理论频道，2015-6-19:

[2]刘斌等.中国（上海）自由贸易试验区政府监管模式创新刍议[J].上海商学院学报.2014(02).

[3]唐珏岚.率先推行制度创新做好复制推广经验[N].成都日报.2015,10(21):06.

[4]王雪珍.行政审批制度改革的紧迫性与面临的问题[J].产业与科技论坛.2014(15).

[5]邵志清.“后审批时代”政府监管要有“互联网思维”[N].文汇报.2014,3(6):10.

中国知网 https://www.cnki.net

行业要推行不同类型的监管体系。可见，自贸试验区在探索事中事后监管制度建设的基础上，要分行业推进事中事后监管制度和监管机制创新。[6]刘斌等（2014）强调，自贸试验区在综合监管改革创新中,有必要借助第三方力量（包括社会团体、民间自治组织和第三方评估机构）参与监管。陈奇星（2015）认为，上海自贸试验区监管改革中必须严格界定各部门间职责,并且在此基础上建立跨部门之间协调联动机制，形成协同效应；构建监管信息共享机制，实现信息资源开放共享、互联互通；科学配置市场监管资源，形成监管合力等，以构建整体意识强、协调性好、监管严密的综合监管机制。[7]谢进（2016）强调，完善我国自贸试验区事中事后监管必须从加强顶层设计入手，加快事中事后监管方面统一立法。[8]

4、关于自贸试验区事中事后监管制度创新的方法研究。

陈甬沪（2013）认为，在加强自贸试验区事中事后监管制度创新时，需要强化“大局”意识、“复制”意识和“效能”意识。[9]刘鲁平（2015）认为，推进事中事后监管制度创新,核心是要正确处理好政府和市场的关系,着力解决政府干预过多和监管不到位的问题。要坚持依法监管、简便高效、统筹协同、公开公平的原则,依法改革事中事后监管制度,建立科学的监管制度和方式方法。[10]胡太原（2016）认为，上海自贸试验区有别于国外自贸试验区，其监管主体是政府和社会力量并重，摸索建立“强政府强市场”模式。[11]蒋硕亮等（2015）提出自贸试验区事中事后监管应以建设政府各管理部门互联互通、信息共享的大数据平台为抓手，着力构建政府主导、行业自律、企业自控、社会监督相互结合的“四位一体”的监管体系。[12]

5、关于加强建筑市场监管研究。

邓晓梅等（2016）指出，建筑市场在全世界普遍受到政府严格监管。政府作为外部监管，有必要充分依托首席监造人制（建筑师负责制）对建设项目的专业自律，才能起到事半功倍的效果，并应从配套法律环境的建设、人才培养、试点

[6]范赢.深化行政审批制度改革加强事中事后监管[J].机构与行政. 2015(05).
[7]陈奇星.强化事中事后监管:上海自贸试验区的探索与思考[J].中国行政管理. 2015(06).
[8]谢进.我国自贸试验区事中事后监管制度研究. [J].党政干部论坛.2016(03).
[9]陈甬沪.服务上海自贸试验区建设探索市场监管有效机制[J].中国工商管理研究.2013(11).
[10]刘鲁平.从立法工作的角度谈深化行政审批制度改革加强事中事后监管[J].机构与行政.2015(06).
[11]胡太原.中国（上海）自贸试验区政府管理市场模式的比较研究[M].北京：中共中央党校出版社,2016.
[12]蒋硕亮,刘凯.上海自贸试验区事中事后监管制度创新:构建“四位一体”大监管格局[J]. 外国经济与管理.2015(08).

中国知网 https://www.cnki.net

改革等方面开展建筑师负责制工作。[13]田哲远等（2012）指出，在我国现有建设工程监管体系中，应对现代社会的共同治理理念充分重视，从利用现代化信息网络资源、系统强化行业培训、充分发挥行业协会作用等多个方面采取行动，才能体现建设工程监管效能，推动建筑业健康持续发展。[14]

1.2.2 国外研究现状

国外关于市场监管方面的重要理论和观点主要有：

1、关于市场监管理论的研究。

如刘鹏（2009）运用文献分析研究方法,将西方经济学、法学、政治学以及行政学中有关监管研究的文献观点进行了系统梳理,共梳理出五种理论，从公共利益、监管政治、利益集团、制度主义监管和观念推动的不同角度进行划分,并对每种理论的主要观点、理论优势以及存在的不足进行了归纳和概括。[15]

2、关于政府改革和相关监管理论研究。

如希克斯等（2002）提出整体性治理理论，认为政府机构和组织必须建立在良好的沟通协调之下整合资源，统一二者目标，同时注重发挥政府在战略协作、资源统筹方面的优势，形成政府、市场、社会密切合作的有机治理网络。[16]拉塞尔·M·林登（2002）提出的无缝隙政府理论作为一种适应顾客社会、信息时代要求的政府再造理论，以满足顾客无缝隙的需要为目标，强调政府改革并不是否定现行的运作流程，也并非根据部门职能及规模数量来划分，应该以顾客、结果和竞争为核心重塑政府运作模式。[17]

3、注重运用现代科技和信息技术加强市场监管。

如史普博（2008）认为，很多情形下，政府“管制或管制制度的创设、更易或舍弃”乃是由于新技术的兴起或采用。[18]经济合作与发展组织（2006）的研究报告指出，加强事中事后监管需要加大运用现代科技和信息技术辅助政府监管；注重运用信息手段提高监管的透明度。奥格斯（2008）认为市场监管应当足够重视信息监管手段，这是当前和未来市场监管机制创新的关键抓手。[19]

---

[13]邓晓梅等.首席监造人制:建筑师负责制的中国化[J]. 中国勘察设计.2016(14).
[14]田哲远等.我国目前建设工程监管模式及其发展完善的思考[J].建设管理.2012(12).
[15]刘鹏.西方监管理论：文献综述和理论清理[J].中国行政管理.2009(09).
[16]竺乾威.从新公共管理到整体性治理[J].中国行政管理.2008(10).
[17]拉塞尔•M•林登.无缝隙政府[M].北京:中国人民大学出版社,2002:4、80、49、91.
[18]史普博. 管制与市场[M]. 余晖,何帆等译. 上海:上海三联书店，上海人民出版社，1999.
[19]奥格斯.规制：法律形式与经济学理论[M].骆梅英译.北京：中国人民大学出版社，2008.

中国知网 https://www.cnki.net

4、注重建设工程领域监管体系构建。

建筑师负责制作为一项国际通用的建设管理制度，国际学界的研究主要集中在该项制度实施过程中的监管体系构建。如彼得.博斯韦尔（2015）指出，工程管理领域中目前仍强调行业自律，但强化共同监管将增强行业协会行为的有效性和可信度，最终形成某种形式的监管体系应当是目标，但这需要得到国家法律法规层面的支持。[20]

1.2.3 国内外研究现状述评

综上所述，当前国内外研究中关于强化政府监管，特别是在自贸试验区事中事后监管创新上，建筑领域监管的研究动态呈现五个主要特点：其一，注重从推进国家治理体系和治理能力现代化的高度，加强政府监管理论和监管战略创新研究；其二，注重自贸试验区事中事后监管创新的地位和必要性研究；其三，注重构建整体意识强、协调性好、监管严密的综合监管机制，以及借助第三方力量推进政府监管向协同监管和社会共治迈进，创新市场监管体系和监管格局研究；其四，注重在当前网络社会与信息技术快速发展的时代背景下，充分运用互联网思维和大数据技术实施监管机制与监管方式创新研究；其五，注重从法律法规层面构建建设工程领域监管体系研究，以及从法律环境的建设、人才培养、试点改革等方面开展建筑师负责制工作。这些研究动态和成果对本文研究具有较强的指导和参考价值，为对其的精细研究创造了有利条件。

1.3 研究思路与方法

1.3.1 研究思路

针对文章的研究重点，研究思路实行四步走：第一步，文献梳理；第二步，实证调研；第三步，问题剖析；第四步，对策建议。即首先对已有的关于政府职能转变和市场监管改革，尤其是关于上海自贸试验区强化事中事后监管和建筑师负责制试点改革的文献进行全面梳理，整理分析现有的创新监管方式。其次是从实务入手进行实证调研，依次深化理解上海自贸试验区在建筑师负责制试点探索中转变政府职能，强化事中事后监管改革的推进路线、方案、成效，特别是分析目前存在的难点问题。最后是针对问题，并在综合运用政府改革和相关监管理论

[20]彼得.博斯韦尔.自律还是共管—国外工程咨询业管理模式初探[J].设备监理.2015(02).

中国知网 https://www.cnki.net

的基础上，提出上海自贸试验区进一步创新建筑领域事中事后监管的相关对策建议。

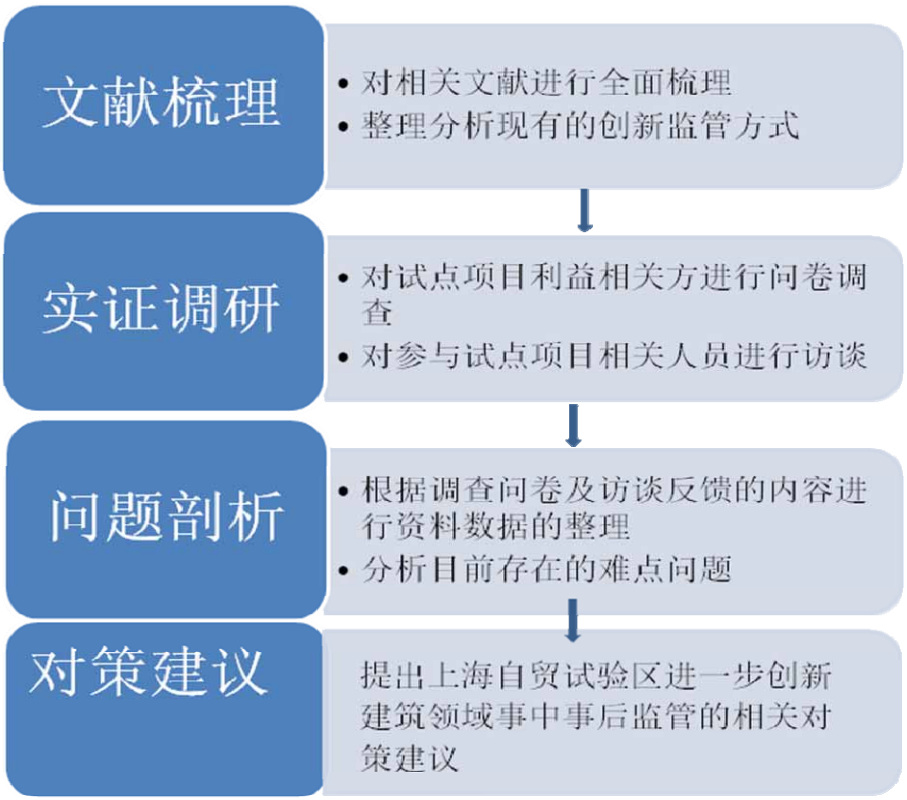


图 1　研究思路技术路线图

1.3.2 研究方法

1、文本分析法。

一是全面收集整理现行法规政策，包括中央、市委、市政府发布的自贸试验区改革创新相关法律法规，将本课题研究确立在正确的价值导向、精神和理念的基础之上；二是系统梳理已经颁布实施的关于上海自贸试验区事中事后监管改革创新及建筑师负责制试点改革的相关政策文本及其法律依据，总结其中的规律和经验；三是系统梳理国内外学者关于自贸试验区建设、政府职能转变以及政府监管改革创新研究的有关文献，汲取其中的优秀成果，并找准理论研究的空白点和生长点，避免做重复工作，少走弯路。

2、田野调查法。

充分运用笔者在自贸试验区管委会的工作经历和优势，有计划、有安排地对相关部门和人员进行系统访谈和问卷调查。主要分为两个层面进行调研：一是上

中国知网　https://www.cnki.net

海自贸试验区层面。以调研方式，走访调研自贸试验区管委会（包括相关内部机构）、驻区有关部门等，获取建筑师负责制试点改革及事中事后监管改革创新的一手资料，从而使研究成果具备较强的现实性和可操作性。二是园区内企事业单位层面。主要从监管对象角度入手，以访谈、座谈会等方式，进行需求调研，包括政府服务、政府职能转变、完善建设工程领域事中事后监管制度创新的看法与建议。

3、比较研究法。

旨在通过系统梳理、比较和分析国内外在事中事后监管方面所形成的相对成熟的模式、监管创新方式，在总结经验的基础上，为上海自贸试验区进行建筑领域在创新事中事后监管方面提供具有借鉴价值的做法和经验。

1.3.3 论文创新之处

1、研究思路和视角创新。

本文基于对“自贸试验区”的“近距离”观察和“透视性”解析，抓住“建筑领域监管改革”这一切入点，围绕“现状—路径—经验—问题—对策”的理论逻辑，系统梳理上海自贸试验区建设过程中推进政府职能转变，加强建筑领域事中事后监管的主要做法和经验、存在的突出问题，尤其是综合运用政府改革和相关监管理论，为推进上海自贸试验区建筑领域事中事后监管改革提供理论支撑和分析框架，并针对当前存在的突出问题，提出进一步推进自贸试验区建筑领域事中事后监管改革的对策建议。

2、研究理论和方法创新。

本文综合运用多种研究理论、工具和方法，探寻强化事中事后监管的理论内涵、内在联系、路径选择和发展趋势等，如在理论层面上，有整体性治理理论等；在工具层面上，有系统论工具、利益相关者分析工具、制度分析工具等；在方法层面上，有文本分析法、田野调查法、比较分析法等。体现了研究理论、工具和方法运用上的多元与综合创新。

3、对策建议创新。

本文研究提出综合运用“整合”、“协同”、“共治”、“参与”等理念推进自贸试验区建筑领域事中事后监管改革创新，如建设和完善综合监管平台，以部门联动和信息共享为基础，实施协同监管，进一步加强社会共治，切实提升建筑领域监管中的社会参与水平，构建起行政监管、行业自律、社会监督、公众参与相互

中国知网 https://www.cnki.net

配合“四位一体”监管体系。

1.3.4 论文预期取得的成果

论文通过对上海自贸试验区建筑师负责制试点改革及强化事中事后监管的研究，旨在对以加快政府职能转变为核心的事中事后监管改革进行较为系统梳理和剖析，发现并反思制度变迁中的难题和瓶颈，并找寻破解之道，以期为上海自贸试验区进一步转变政府职能，推进建筑领域事中事后监管创新提供一份理论分析和实证研究报告。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章基本概念与理论基础

2.1 基本概念

艾尔·巴比指出，概念是建构理论的基本单位。[21]本章，笔者将对文章涉及的自由贸易区、政府监管、建筑领域改革等关键概念进行论述：

2.1.1 自由贸易区

在国际上，自由贸易区（Free Trade Zone）的概念可以概括为，两个及以上的国家或地区（包含独立关税地区）按照世界贸易组织的规定，以贸易自由化为目标，履行缔约方相互责任而设立的地区性贸易安排区域。相对于其他 WTO 政策，自由贸易区在贸易和投资等方面具有更大的优惠力度，其本质上是落实自由港政策的关税隔离区。按照范围划分，分为狭义和广义的自由贸易区。其中，狭义的自由贸易区主要是指进行转口贸易的自由经济区域，它在地位上与出口加工区同等。而广义的自由贸易区是统称概念，它包括现有的、按照 WTO 规则运作的自由区域，如自由港、保税区等。

相比于国外，我国自由贸易区主要是指建立在国境内关卡，致力于贸易自由化、便利化实现的多功能经济性特区。可见，其基本原则是无海关“干预”条件下的货物进口、制造、再出口。综上所述，我国建立自由贸易区的意义与改革开放设立深圳特区处于同等地位，是经济转型升级的重要战略举措，其目的是按照国际规则和惯例运行，营造国际竞争力的营商环境。

上海自由贸易试验区成立于 2013 年 9 月，是中国大陆第一个自由贸易试验区。其范围包括上海市外高桥保税区、上海外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等 4 个海关特殊监管区，所覆盖面积为 28.78 平方公里。2014 年 12 月，国务院决定上海自贸试验区在范围上扩展至 120.72 平方公里，除 4 个海关特殊监管区（28.78 平方公里）外，加入陆家嘴金融片区(34.26 平方公里)、金桥开发片区(20.48 平方公里)、张江高科技片区(37.2 平方公里)。上海自由贸易试验区从设立之初就担起深化改革的重任，由点及面的立足上海经济转型升级，更是为全国经济新发展新跨越提供了新的路径探索和宝贵经验。

本文所指的上海自贸试验区不仅仅属于经济范畴概念，而是涵盖经济发展、

[21]艾尔·巴比.社会研究方法（上）[M].邱泽奇译.北京：华夏出版社.2000：70.

中国知网 https://www.cnki.net

行政体制创新的综合性命题。其设立和探索创新的一个重要方面就是通过政府职能转变实现行政体制改革，并为全国各地政府转变职能作示范引领。基于这个目标任务，在《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》文件中，自贸区首要任务便是加快转变政府职能，方案中明确提出，“自贸试验区肩负着我国在新时期加快政府职能转变、积极探索管理模式新、促进贸易和投资便利化，为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验的重要使命，是国家战略需要”[22]。

2.1.2 政府监管

政府监管在流程内容上主要有事前、事中与事后监管，而笔者在文中所指的政府监管主要包括事中事后监管。其含义是，政府部门在法律法规的要求下，按照相关职能部门的职责权限，对市场及其市场经营主体采取的全方位、全流程的监督和管理活动，包括正进行及已结束的行为活动。监管的核心目的是规范各市场主体行为，营造公平、有序的市场交易环境。[23]党的十八届三中全会要求政府要全面正确履行职能，要按照“宽进严管”总要求，将工作重心从事前审批向事中事后监管转变。

上海自贸试验区肩负制度创新和政府职能转变的使命，理所当然的将强化事中事后监管作为工作的重要一环，为政府监管改革提供有益探索。2015 年 4 月，国务院发布《进一步深化中国（上海）自由贸易试验区改革开放方案》。方案指出，上海自贸试验区要以政府职能转变为核心，探索创新事中事后监管制度改革，并将其作为一项重要工作目标。按照国务院“宽进严管”要求，政府监管的目的是依法维护各市场主体的合法权益，营造公平有序的市场交易环境，是为公共利益服务的。基于此，上海自贸试验区自建立之始便重视“放管服”协调推进，做到“放管结合”有序开展。可见，在监管制度探索方面，如事中事后监管、一体化监管上取得了较多的经验。相比于传统的重审批轻监管模式，这种探索提供了治理模式的新尝试。综上所述，政府监管是自贸试验区进行政府职能转变探索的重要环节。

[22]国务院关于印发《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》的通知.国发〔2013〕38 号，2013-9-27.
[23]陈奇星.强化事中事后监管:上海自贸试验区的探索与思考[J].中国行政管理. 2015(06).

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.3 建筑领域改革

建筑业是关乎国民经济发展的重要支柱。1978 年至今，建筑业持续发展，无论是资金还是规模都不断扩大，不仅为农村劳动力就业带来方便也为关联产业的兴起创造了条件，对整个社会经济的发展贡献了重要力量。但也要注意到，我国建筑行业实力相对较弱，监管制度建设相对滞后，工程建设组织相对落后，建筑设计水平急需提升、安全事故时有发生、工人素质亟待加强等。[24]因此，建筑领域改革势在必行。

2017 年 2 月，国务院发布了《国务院办公厅关于促进建筑持续健康发展的意见》。对建筑领域改革提出总体要求，贯彻五大发展理念，坚持适用、经济、安全、绿色、美观原则，进行“放管服”改革，健全监管机制，形成安全、高质的行业发展态势，打造“中国建造”品牌。本次建筑领域改革主要涉及四个方面：一是深推简政放权改革。进一步优化资质资格管理，加强信用体系建设，减少不必要审批、认定环节，更加注重事中事后监管。落实实施“互联网+政务服务”，对相关事项实行“一站式”网上审批，极大提升办事效率。二是优化工程建设组织方式。进一步推行工程总承包模式，并配套招标、施工、验收等相关制度措施。推行全过程工程咨询模式，并极力培育一批国际资质企业。此外，民用建筑项目注重建筑师作用。三是注重质量安全管理。明确项目质量责任，加强安全生产管理，尤其要将信息化手段融入安全管理。注重工作人员安全培训，树立安全生产意识。构建完备的安全生产法律法规并形成体系，加大政府对工程质量监管力度。四是优化建筑市场环境。逐步形成统一开放市场，严格打击地方保护主义、区域壁垒，统一、公平设置准入条件，在简政放权背景下简化优化建筑服务事项，营造起公平的市场环境。五是不断提升从业人员素质。聚焦国际化、本土化相结合，加强国际规则的宣传培训，打造民族自信与国际眼光相结合的从业人员队伍。此外，大力弘扬工匠精神，培养高素质建筑工人，优化工作环境，注重职业健康。[25]

2.1.4 建筑师负责制

通俗来讲，建筑师负责制就是建筑师主导的“交钥匙工程”，指的是在业主

[24]国务院办公厅关于促进建筑持续健康发展的意见.国办发〔2017〕19 号，2017-2-24.

[25]同上

中国知网 https://www.cnki.net

委托的范围内，建筑师在设计到竣工中全程履行责任（特殊情况下在使用质保期内也要负责），代表业主行使权利，并按业主要求如期将符合条件的建筑交付给业主。可见，区别于传统的仅负责设计职责的建筑师，建筑师负责制中的角色定位更加全面，不单单是设计师而且还是管理者。在整个工程项目的过程中，建筑师始终参与其中，有的还要延续到工程使用质保期。综上所述，建筑师负责制可以使得建筑师全程参与将自身设计理念融入其中，并确保建筑作品的高质量完成，一方面展现了建筑师设计的成果，另一方面解脱了业主，减轻了业主对专业知识缺乏的烦恼。[26]可见，建筑师负责制是简化行政审批在建筑行业的一个创新，其核心是让“政府做减法，市场做加法”，这也是“建筑师负责制”改革的最大的亮点之一。

建筑师负责制已经在众多国际工程中得到适用。比如，在西方发达国家已经通行，建筑师已不再单单是设计师还是工程负责人，要全程的对建筑技术问题（如材料选取）进行把控，这种全程参与监管的方式将直接影响建筑作品的质量。相比于国外，国内建筑师相对传统仅是负责工程前提的构思及其设计工作，停留在前期的图纸层面。而在施工、负责等方面则是由政府负责，由政府来进行技术把关，大大增加了政府成本且占据了本应市场参与的职责领域。

上海自贸试验区针对传统建筑师的特点适时推进建筑师负责制试点工作，一方面将专业的事情交由专业的人，解放政府；另一方面将市场应参与事项交由市场，扩大自主。围绕“建筑师负责制”，政府部门进一步精简投资项目行政审批及相关中介的服务事项。同时，对建设工程进行有效有序的事中事后监管，不断健全项目从勘察、设计、施工、验收各个环节的全生命周期安全质量监管形式，创新监管的方式方法。此外，继续引导和鼓励建筑师提供从前期咨询、设计服务、现场指导、直至交付使用、运营管理的全过程服务，并以建筑师负责制试点为契机，促进简政放权、放管结合、优化服务的落实，真正释放市场活力，理清政府与市场的关系，培育市场多元化体系，促进建筑业发展方式转变。

2.2 理论基础

本文主要以政府改革和相关监管理论中的整体性治理理论作为研究的理论

[26]雷奇峰.落实四个转变加强事中事后监管——《关于加强行政审批事中事后监管的指导意见》解读[J].机构与行政.2015(06).

中国知网 https://www.cnki.net

支撑。整体性治理理论是英国佩里·希克斯等学者于 21 世纪初，也是在对新公共管理的实践进行反思的基础上提出来的。不同于新公共管理注重企业过程管理，整体性治理将目光锁定到确定一个真正能做到以公民、服务为基础的新型组织。希克斯等学者认为充分沟通是做好工作的前提，政府机构应该和组织进行有效合作沟通，实现资源信息互通和目标的一致性，同时发挥政府在战略协作与统筹服务方面的优势作用，形成一个良好的政府与市场、社会协调沟通、良性互动、齐力合作的治理网络。需要提及的是，整体性治理理论将公民自身需求提上议程并依此为导向，通过运用信息化技术手段，构建起协调、整合、责任为目标的治理机制，将目光聚焦政府内部机构和部门的良性运转，主张形成分散到集中、个体到整体、破碎到整合的管理模式。

从避免新公共管理理论存在的缺陷角度来看，整体性治理主要有以下几个突出的特点：

首先，在价值倾向方面强调公众地位。新公共管理理论注重的基本价值取向是效率优先，以效率为重心的管理。它极力推崇市场机制和私人部门管理方式方法，其本身带有“管理主义”价值倾向，因此其对公平与正义等民主价值带来了损害和挑战。相比而言，整体性治理更加注重公众的需求，强调以公众服务为中心，发挥在加强社会管理和公共服务提供方面的作用，主张通过协调、合作、整合等方式实现各主体间的密切配合，可以无缝隙提供优质高效的公共服务，核心是将民主价值和公共利益放在更加突出地位。

其次，在管理网络上强调整体性。新公共管理克服了传统官僚体制的不足，再造了管理流程，构建起扁平化、分散化的模式，但不可忽视其在组织协调上的不足。此外，新公共管理注重引入竞争，通过竞争的方式引入竞争来提升公共服务的质量和多样性。不容忽视的是，新公共管理在部门间协调方面缺乏灵活性，致使管理碎片化的出现。相比新公共管理，整体性治理其优势在于，其利用信息技术方面的优势，针对政府内部部门间的各自为政进行协调，打破部门壁垒。注重融合市场与社会的交流联系，克服管理碎片化弊病，形成政府与市场社会良性互动、协调合作的治理网络。

再次，在组织分权方面强调适度分权。新公共管理主张政府进行分权化，但其带来的过度分权给组织带来了信息交流不畅、失真等问题，这就造成了地方利

中国知网 https://www.cnki.net

益主体以自身利益为追求，降低了政府统一权威和提供公共服务能力。在这一点上，整体性治理强调适度分权，坚持以综合组织为载体，克服过度分权引发的多头等级产生的诸多缺点。其倡导在传统官僚制的层级基础上形成一种综合组织，即加强了横向部门间的联系，又强化了中央政府在政策执行上的权威。

最后，在创新治理方面提供全新的路径选择。这不仅包括治理方式还有治理工具。基于整体主义而形成的整体性治理理论，较早的采取网络信息技术为平台，通过整合来自不同渠道的信息和网络技术，凝聚成信息资源。通过这一平台资源，最大限度的推动政府行政事务的规范化和业务流程的透明化，进而全方位的提升政府效能和效率，达到政府从管理者向整体性服务提供者目标的转变。

2.3 整体性治理理论对本研究的借鉴意义

整体性治理理论与本论文研究具有重要相关性和借鉴意义，整体性政府的构建可以说是一个政府再造过程，在理念、结构、机制和方式等方面为上海自贸试验区政府强化建筑领域事中事后监管提供有益借鉴。

2.3.1 监管理念强调公众需要和公众服务为中心

在政府监管理念方面，整体性治理理论强调以公众需要和公众服务为中心，注重强化政府的公共服务职能。监管与服务并不是对立的两个概念。建设工程项目实施过程中存在许多风险，一旦发生，不仅可能造成巨大经济损失，还有可能对工程质量和公共安全造成严重影响，政府对建设项目进行监管，一方面是守住公共安全和国家利益两条底线，一方面是尽量保证建设项目的顺利实施，避免风险发生，因此政府监管具有公共服务功能。建筑师负责制试点改革中，强调建筑师对建设项目的整体把控，政府部门对建设项目的监管，以逐步退出技术审查为标志，转为对建设项目的全过程监管和服务。

自贸试验区管委会在试点过程中，始终坚持把监管和服务有机结合，对每个项目设立项目负责人制度，由审批部门指派专人对项目的进度进行把控，及时跟进，解决问题。

2.3.2 监管结构和机制注重跨部门整合与协同

在政府的监管组织结构和机制方面，整体性治理理论注重政府的机构、层级、职能等的整合，政府运行机制的高效便利。自贸试验区管委会在建筑领域事中事

中国知网 https://www.cnki.net

后监管过程中，一方面注重部门专业化建设，并努力形成平等、团结、参与的目标认同；另一方面注重跨部门间配合，由分到整，在履行部门职责的基础上，整合监管资源，将监管任务分配到各个部门形成合力，强化协同监管。

自贸试验区管委会在前身综合保税区管委会时期，就开始全国第一家综合执法试点。在建筑师负责制试点中，充分发挥机构事权集中的优势，在建设领域综合执法的基础上，协同规划建设主管部门、建筑各专业主管部门、安全质量监督主管部门、水电等配套部门等，探索实行职能有机统一的大部门体制，健全部门间协调配合机制，构建高效便利的政府监管运行机制。

2.3.3 监管方式注重信息技术的应用

在政府的监管方式方面，整体性治理理论注重借助信息技术的优势，克服政府组织内部的部门主义、各自为政的弊病，强调政府机构应以网络信息技术为平台，并整合相关信息网络技术，以技术手段推动政府行政业务规范化、流程透明化，实现政府部门间的充分沟通与合作，达成有效协调与整合。自贸试验区政府监管部门应充分发挥新科技在市场监管中的作用，运用大数据等现代信息技术推动监管方式创新，依托互联网、大数据技术，进一步打造市场监管大数据平台，推动“互联网+监管”，提高建筑领域政府事中事后监管智能化水平。

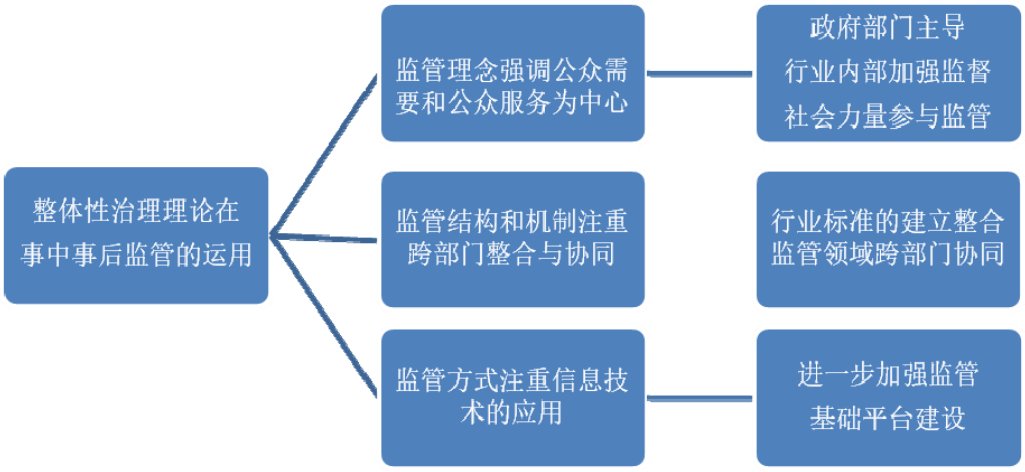


图 2 整体性治理理论在事中事后监管的运用

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章上海自贸试验区建筑领域事中事后监管改革的实践探索与成效

3.1 上海自贸试验区强化政府事中事后监管改革概况

肩负制度创新而建立的上海自贸试验区，在其成立伊始便承担着转变政府职能的重要职能，而事中事后监管改革更是其重要内容。从 2013 年 9 月 29 日挂牌以来，便时刻受到上海市委、市政府关注，在实践中更是紧紧围绕党中央、国务院要求，不断创新制度，紧扣国际规则，深入推进改革，在事中事后监管上创造性逐步的形成了六项基本制度，为改革实践创造了制度条件。

3.1.1 建立安全审查制度

在外资准入方面，上海自贸试验区改革管理方式，前期按照负面清单进行许可管理，后期按照规定进行监管，逐渐实现外资准入管理由“审批制”模式向“备案制”模式转变，极大方便外资准入环境。但需要明确的是，后管并非不管，放任外资准入。根据《中国(上海)自由贸易试验区条例》规定，在外资准入管理上上海自贸试验区管委会有权依据法律法规进行反垄断检查。此外，在监管上构建起对外资的国家安全审查制度[1]。该工作机制的核心是协助相关部门进行安全检查，并密切与负面清单制和外商投资备案制的关系，逐步的化解引外资准入带来的金融风险，筑起防范外商投资风险的“制度长城”。在具体实践上，上海自贸试验区已经按照国家发改委、商务部的要求和部署，发布《外商投资安全审查管理办法》，对外资准入的条件、范围、形式等作出规定，为全国范围的推进提供了宝贵的实践经验财富。

3.1.2 建立反垄断审查制度

作为自由贸易实验田，上海自贸试验区将反垄断审查列为工作的重要内容，严格审查相关贸易活动。《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》中明确指出，各相关部门，如海关、工商、税务等部门，要加强沟通，对经营者进行严格的集

[1]王志彦,国家发改委.在简政放权同时完善事中事后监管，自贸试验区将建外资安全审查机制.[N].解放日报，2014,08(31).

中国知网 https://www.cnki.net

中反垄断审查，确保国家经济安全。对于自贸试验区而言，反垄断工作的重点是在区域层面对经营者进行集中反垄断等方面审查，确保市场秩序的稳定。其反垄断的目的是规范市场参与主体的行为，严厉打击违反市场经济秩序活动，实现市场经济的健康稳定发展，创造有利于保护经营者合法权益的良好经济生态。在实践上，上海自贸试验区已经落实国家相关部委的要求，积极因地制宜形成三个领域反垄断的工作办法，应对垄断奉贤，并逐步建立起反垄断审查联席会议制度，维护国家经济安全。[1]

3.1.3 完善社会信用体系

诚心者，天下之结也。加强社会信用体系建设就是要让守信者处处受益。上海自贸试验区依此作为监管手段，并在《中国（上海）自由贸易试验区管理办法》中予以明文规定，对自贸试验区企业要进行信用信息收集、公开公示，严惩失信行为。在具体操作层面，实现与上海市公共信用信息服务平台数据对接，成为其子平台，助推自贸试验区信息技术平台建设。从现有的信用信息、产品延伸到其他与信用体系相关的一系列制度，依次来对企业的自律起到警醒作用，也为社会公众的监督提供参考的依据，营造起“一处失信、处处受限”的监督氛围。

就进度来看，自贸试验区子平台在开发阶段依据完成了信息查询、处理等功能，将积极探索在事中事后监管的承诺、评估、奖惩等环节的管理方式创新。[2]

3.1.4 建立企业年度报告公示和经营异常名录制度

按照国务院《注册资本登记制度改革方案》相关要求，自 2014 年开始，上海自贸试验区改变原来企业年度检验相关制度，转而实行企业年度报告公示制度。这一转变标志着，该制度与工商登记制度实现互通配套。该制度实施后，企业可以通过信用信息公示系统直接将年度报告上传，工商部门可以直接通过该系统接收，进而将报告公示，并提供查询服务。对于社会公众来讲，可以提供了有效监督的方式，某种层面来讲，增加了企业的主体责任，便于企业诚信经营。对于特定企业，方案规定其应当将企业年度报告交会计师事务所，并提供年度审计报告。如企业未按照相关规定进行年度报告，借助信用信息公示系统，工商行政管理部门可将该企业划归到经营异常名录，并及时告知其尽快公示年度报告。

[1]上海市新闻办.市政府新闻发布会通报自贸试验区运行一年以来的情况[EB/OL].:.中国上海政府官网，2014-09-26.
[2]同上.

中国知网 https://www.cnki.net

此外，在具体实践中，工商部门在总结经验基础上提出多种工作方法，具体思路是，在监管方式上由事前改为事后，在企业责任上由对政府负责改为社会，在监管体系上由政府单独负责改为社会多方参与。[1]

3.1.5 完善信息共享和综合执法制度

信息既要保持真实全面又要确保信息安全。目前，自贸试验区通过信息共享和服务平台已经取得了丰硕成果。在信心共享上，制定相关制度适时发布《共享平台信息共享管理办法》，通过平台收集区域各类信息数据 400 万条，涵盖了口岸、税务、金融等 34 个重要部门。此外，还加强多部门综合执法。按照分工不分家的原则，以执法为主线，成立联动执法机制。借助网络系统，实现各部门联合执法联勤协调处理机制，理清多部门职责权限，避免多头管理和无人管理的难题出现。[2]通过走访，笔者了解到自贸试验区管委会已经在 19 个领域和条线承担执法，如城市管理、文化执法等，覆盖面正在不断扩大。

3.1.6 建立社会力量参与市场监督制度

社会力量已经成为市场监督的重要方面。在实践上，自贸试验区认真扶植好、引导好社会力量，通过政府购买、政策引领等方式，积极探索社会公众参与监督、促进行业协会自我约束，为良好市场经济秩序的稳定发展助力服务。

在相关制度方面，目前已经发布《促进社会力量参与市场监督的若干意见》。在具体安排方面，于 2014 年 9 月挂牌成立“社会参与委员会”。该委员会按照《中国（上海）自由贸易试验区条例》要求，涵盖企业、行业协会、服务机构等多种主体，已经发展成为社会力量参与市场监督、维护自贸试验区和谐稳定的重要桥梁和纽带。[3]

中央对上海自贸试验区事中事后监管基本制度的探索给予了充分肯定。国务院于 2015 年发布《关于推广中国（上海）自由贸易试验区可复制改革试点经验的通知》，决定把自贸试验区取得创新的五方面的 28 个改革事项推向全国。在这些改革事项当中，也包含事中事后监管的众多举措，如社会信用体系建设、构建信息共享平台、多部门综合执法、企业经营异常名录等。这些监管制度的构建，

[1]郑闻文.上海自贸试验区先行先试出炉首批企业“黑名单”[EB/OL].:新华社官网，2014-09-24.

[2]中国（上海）自由贸易试验区管委会.中国（上海）自由贸易试验区改革与创新. [R] 2015-01-20.

[3]胥会云.自贸试验区成立社会参与委员会，强化事中事后监管[EB/OL].:第一财经网,2014-09-29.

中国知网 https://www.cnki.net

进一步改善了营商环境，激发了市场主体活力，形成了一批可复制、可推广的制度创新成果，本文所研究的建筑师负责制就是在此背景下发展的，并且有望能形成可全国复制推广的建筑师负责制成果。

3.2 上海自贸试验区建筑领域事中事后监管改革的实践探索

根据国际惯例和标准，上海自贸试验区在构建以政府职能转变为核心的事中事后监管六项基本制度基础上，参照国际惯例，进一步探索建筑领域事中事后监管改革。2016 年 2 月，国家住建部将建筑业综合改革示范区建在了浦东新区，这一国家级示范区极大地推动转变政府职能的改革，明确由上海自贸试验区进行“注册建筑师负责制”试点工作，上海住建委于 4 月提出了推进工作建议并正式启动建筑师负责制试点工作，2016 年 6 月，《上海市委、上海市人民政府关于深入贯彻中央城市工作会议精神进一步加强本市城市规划建设管理工作的实施意见》（沪委发[2016]13 号）文件中规定，为深入贯彻中央城市工作会议精神和施工总承包、项目管理等模式，实现项目组织方式向专业化、执业化、国际化转变。结合中国（上海）自由贸易试验区和浦东新区建筑业改革示范区建设，开展建筑师负责制等改革创新试点，充分发挥建筑师及其团队在前期咨询、设计服务、专业协调、工程造价和质量控制等方面的作用。强化工程质量管理，构建权责明晰、各方协同的工程项目质量管理体系，强化政府对工程建设全过程的质量监管，充分发挥质检机构作用；在建设工程质量上加快实施缺陷保险和施工责任险制度，逐步形成市场化、社会化互补的工程风险防控机制。此文件的颁布正式宣布上海自贸试验区作为建筑师负责制的试点示范区，同时也强化了作为试点区的上海自贸试验区相关建设管理部门需采取多种监管方式，以保障建筑师负责制在上海自贸试验区顺利开展并得到复制推广。具体举措有：

3.2.1 明确建筑师核心地位和作用

坚持发挥市场在资源配置中的决定性作用，主动对接国际通行规则，进一步明确建筑师权利和责任。[27]改革前，建筑师及其团队负责建筑设计，由建设单位申报审批手续，并按规定进行施工图审查。改革后，发挥建筑师的核心作用，明确建筑师全程统筹及申报审批，由建筑师签署施工图即成为监管依据。[28]重置监

[27]李奇. 试论现代自由贸易区的政府管理体制的运行模式与原则［J］. 经济师. 2009（4）.

[28]林云峰. 落实建筑师负责制时间表[J]. 施工企业管理. 2015(04).

中国知网 https://www.cnki.net

管流程，不再将第三方审图公司对施工图设计文件的审查结果，作为发放规划、施工许可的前置条件，而是将建筑师确认的施工图设计文件作为政府监管审批的前提。引导和激励建筑师参与建设工程全过程，转变之前只负责前提咨询的现状，转而进行咨询、设计、管理的全程跟踪服务，深入推进以建筑师为核心的项目管理服务体系。同时明确在试点项目建设单位与设计单位建立委托与受托关系的基础上，发挥建筑师在项目设计、规划报建、设计协调、审批申报、技术监督以及档案验收报送等工作中的主导作用；提升建筑师对试点项目所有专业设计和咨询工作的统筹协调能力；探索建筑师主导施工活动管理，以确保设计品质和设计效果；引导建筑师对试点项目开展技术监督及质保跟踪。

以全国范围内第一个建筑师负责制试点项目为例：上海国际艺术品保税服务中心项目自 2015 年 6 月起被国家住建部和上海市确定为首个进行建筑师负责制试点工作的项目，在该项目的试点中，基本明确了建筑师作为项目设计责任主体的地位。对外部监管部门，设计文件的合规性和规划指标的落实由建筑师承诺负责；对项目内部，建筑师牵头管理各专项设计单位。这较大程度改变了过去设计工作由各审批部门和第三方审图公司多头参与，建筑师责权与建设工程五方责任制不统一的状况，大幅度减少了设计过程中的设计协调和设计修改返工的工作量。

3.2.2 优化建设审批管理程序

围绕建筑师负责制协同推进建设领域行政审批改革，通过简政放权、放管结合、优化服务，着力理顺政府与市场的关系，培育多元化市场体系，促进建筑业发展方式转变。明确建筑师负责制试点项目在管理方式上进行创新探索，具体操作上在规划审批、设计审查、施工许可等方面逐步实施前期告知承诺制和后期监管备案制度。并按照《上海市行政审批告知承诺办法》的相关规定，实施审批管理程序改革。一是对建设单位与建筑师已签订授权委托协议明确权利义务的，建筑师签署、加盖印章提交的相关设计文件及申报资料与建设单位提交的资料具有同等法律效力；二是对采取告知承诺进行的审批事项，规划管理部门对其不再进行设计成果技术性审查，而是进行程序合法性审查，审批完成设计方案并进行工程规划许可的核发；三是政府部门对试点项目不再进行规划开工放样复验；四是关于施工许可证的核发科采取告知承诺制进行，具体操作是在施工图审查合格证

中国知网 https://www.cnki.net

书上，先由建设单位及建筑师提出申请，再由区域建设行政管理部门发施工许可证。在取得许可证当日起的三个月内，申请人应当按照相关要求进行施工图设计文件审查备案手续；五是设计到多个部门的并联审批事项，其前置条件不仅仅为各部门出具的意见。六是施工图设计文件审查前置并联征询意见随施工图设计文件审查手续告知承诺办理顺延，不作为施工许可审批的前置条件；七是充分发挥土地出让合同的行政契约作用，对在土地出让前已经征询并在出让文件中明确的建设、功能、运营、节能和环境保护等管理要求，建设项目前期报批阶段不再进行审批、审查或征询；八是对采用建筑信息模型（BIM）技术开展建设项目设计、施工和管理的，施工图设计文件审查及备案手续可在告知承诺三个月的基础上再延期一个月内完成。

以上海国际艺术品保税服务中心项目为例，因上述的审批程序调整，该项目取得规划许可证的时间比传统审批程序提前约 2 个月。

3.2.3 强化事中事后监管

加强试点建设项目的事中事后监管，结合改革试点不断深入推进政府职能转变，创新监管形式，健全勘察设计质量监督检查制度，丰富发展相关监管信息平台。此外，依据委托第三方专业机构审查设计文件，不断创新现场监督检查的方式方法，极力杜绝相关监管部门滥用行政职权行为；严格查处相关违反法律和职业道德的行为，并且严格依法处置，并记入诚信档案向社会公布。尤其是通过对建设项目全生命周期的监管，包括勘察、设计、施工、运营等环节，不断创新监管方式，逐步建立起政府、行业、社会公众共同参与的监管体系，提升监管水平。

以上海国际艺术品保税服务中心项目为例，行政主管部门的技术审查转变为形式审查和强化事中事后监管相结合。这种管理模式结合建筑师终身责任制，在提高建筑师团队设计工作效率的同时，对于建筑师个人提高设计工作的责任心也具有促进和约束作用，有利于提高设计质量，进而把控工程建设质量。

3.3 上海自贸试验区建筑领域事中事后监管改革的主要成效

2017 年 5 月，为深入了解上海自贸试验区建筑领域改革的开展情况，笔者通过问卷和走访方式，到相关部门和企业进行了两周调研，收获甚多。在前期调研准备中，由于自贸试验区建筑领域改革的特殊性和聚焦性，笔者把建筑领域改革具体聚焦在建筑师负责制试点上，把调研对象聚焦在相关试点项目利益关系

中国知网 https://www.cnki.net

方，并且基于文章写作的需求，针对不同调研方式设计出调查问卷及访谈提纲。

在问卷设计方面，共设置了 20 个问题。问题涵盖调查企业基本情况、对建筑师负责制的评价反馈和意见建议等。（调查问卷样本见附录）

问卷调查共发放 26 份，收回有效问卷调查 26 份。

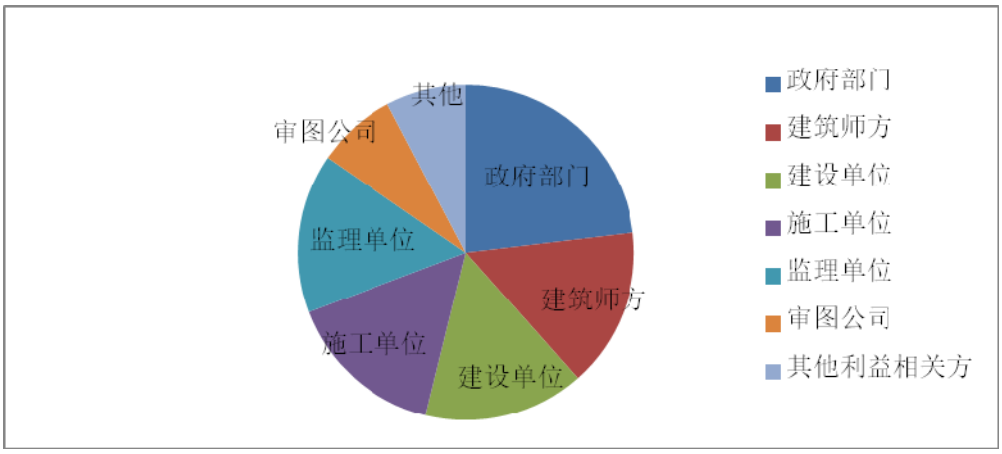


图 3　问卷受访者构成

图 1 为受访者构成情况。由于建筑行业专业性较强，这次的调研对象均聚焦在业内，以建筑师负责制试点项目相关方为主，包括政府部门、建筑师（设计单位）、建设单位、施工单位、监理单位、审图公司、行业协会等。受访者涵盖了建筑行业内各方面，具有较强的代表性。

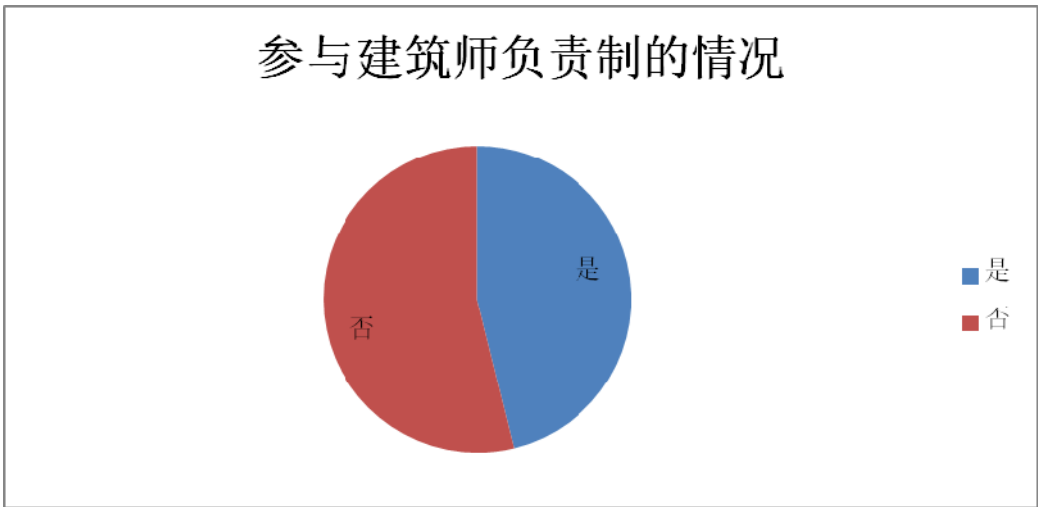


图 4　参与建筑师负责制的情况

图 2 为参与建筑师负责制的情况。共有 12 人参与过建筑师负责制试点工作，占比例为 46.15%。鉴于调研样本的选择已经是业内接触该项改革的最前沿，可

中国知网　https://www.cnki.net

以看出目前建筑师负责制改革仍在起步阶段。

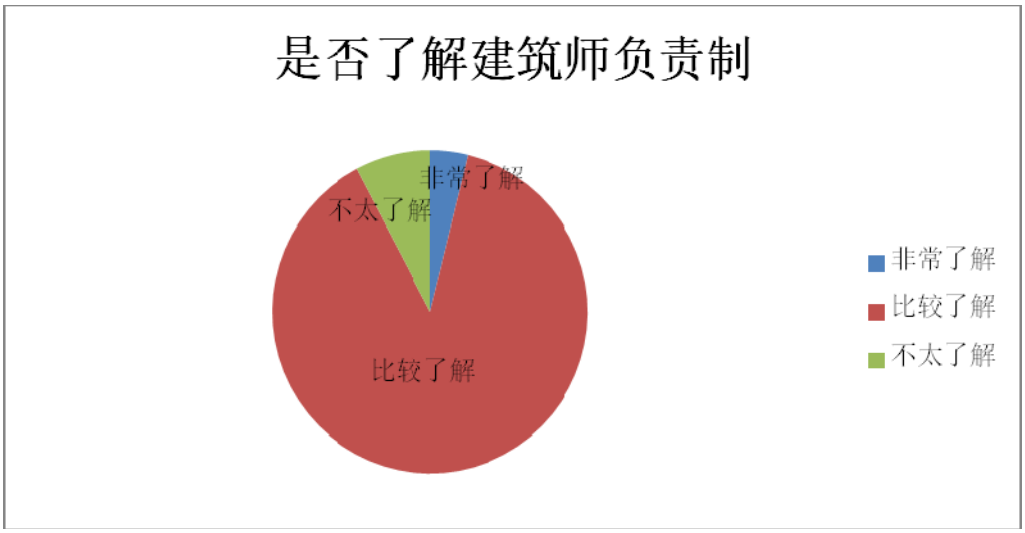


图 5　是否了解建筑师负责制

图 3 为建筑师负责制了解情况。虽然在问卷中大多数人填写的了解程度较高，但在实地访谈中我们要求受访人阐述其内涵时，我们发现很多人只是知道一些相关口号，对建筑师负责制真正的核心概念、制度设计等等理解仍有偏差。

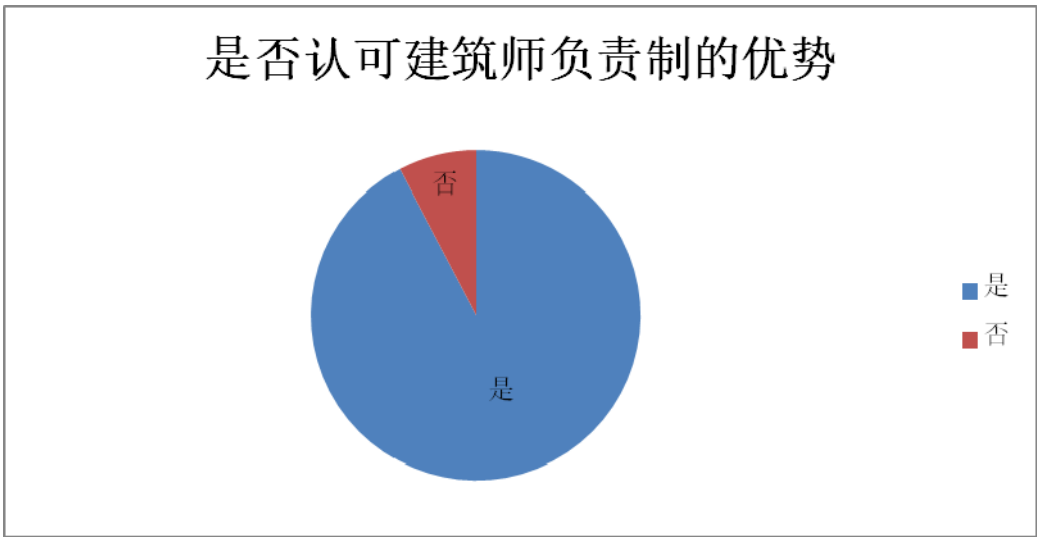


图 6 是否认可建筑师负责制的优势

图 4 为建筑师负责制优势的认可程度。92.3%的受访者表示认可。表示不认可的原因主要是“建筑师负责制仅仅加快项目前期审批流程，但受访者认为这是政府部门为推进建筑师负责制工作而给出的短期红利，并不是该制度本身的核心价值。可见业内对建筑师负责制改革的顾虑基本集中在这一制度的执行标准，其

中国知网　https://www.cnki.net

中对事前审批的高效做出肯定，对事中事后监管的做法持观望态度。

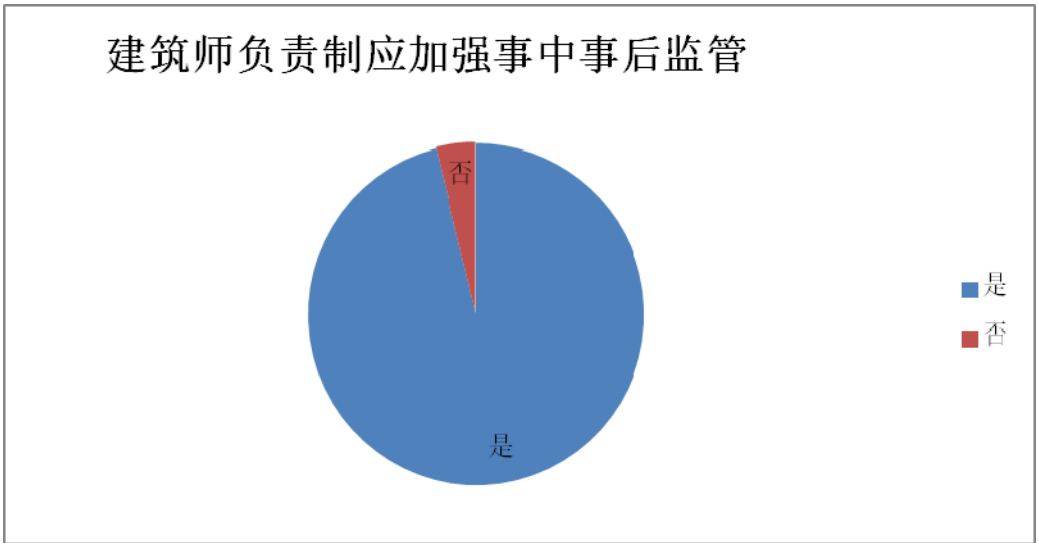


图 7　建筑师负责制应加强事中事后监管

图 5 为建筑师负责制加强事中时事后监管的认可度。绝大多数人认可应加强事中事后监管（96.2%），其中不认可的原因是“既然政府退出技术审查，做交钥匙工程，就应当彻底放手，由市场自行调控。”

综上所述，虽然上海自贸试验区建筑领域事中事后监管改革仍然在推进和健全过程中，但通过改革已取得了初步成效，主要有以下方面。

3.3.1 出台了一系列规范性文件

为加快围绕建筑师负责制试点改革开展政府职能转变，强化事中事后监管，浦东新区和自贸试验区管委会就建筑领域改革分别制定了《关于浦东新区推进项目建筑师负责制试点工作的实施意见（浦建委建管【2016】41 号）》、《关于继续在上海自由贸易区推进建筑师负责制试点工作的通知（沪浦规土监【2016】471 号）》、《浦东新区建设项目建筑师负责制试点工作指引（2016 年版）》、《中国（上海）自贸试验区建筑师负责制试点工作管理办法》等文件。这些规范性文件的出台标志着建筑师负责制试点工作顶层设计逐步完善，尤其在审批流程流程再造和强化事中事后监管等方面，对于和现行法律法规有冲突的部分，从政策法规层面予以保障；同时，这些规范性文件的编制深度已达到具体办理细则，能较好地指导建筑师负责制试点工作的开展。

在问卷调查中，受访者认可已出台的建筑师负责制相关规范性文件在推进建

中国知网　https://www.cnki.net

设工程事中事后监管方面，逐步构建起行政监管、行业自律、社会监督、公众参与互相配合“四位一体”的综合监管体系，相关数据如下：

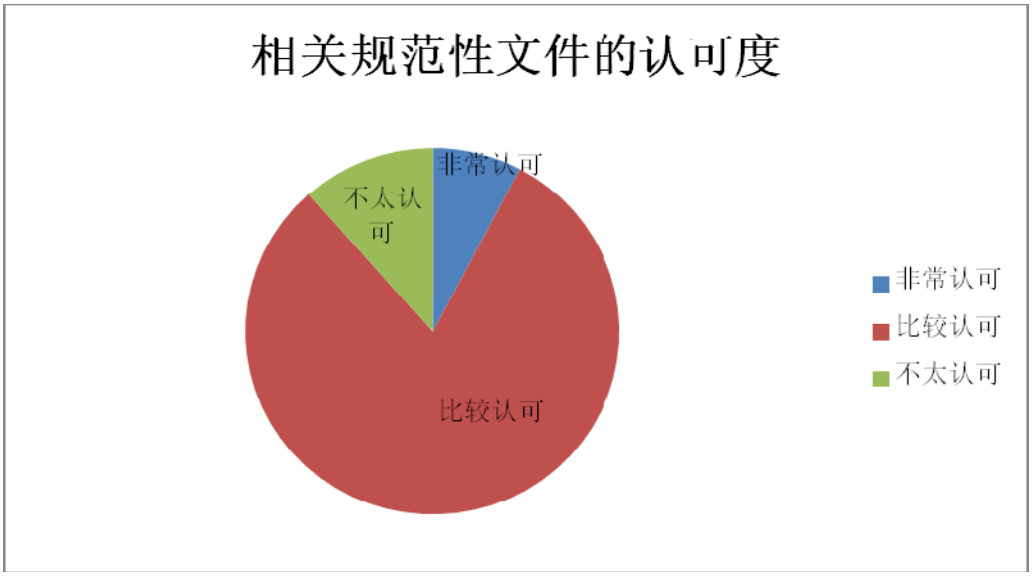


图 8　相关规范性文件的认可度

从图 6 数据来看，相关规范性文件的认可程度较高，其中认可度最高的群体为政府管理人员。

此外，2016 年 8 月，上海市人民政府公布《进一步深化中国(上海)自由贸易试验区和浦东新区事中事后监管体系建设总体方案》。该方案要求，自贸试验区和浦东新区要紧紧按照权责明晰、公平公正、透明高效原则，依法依规推进监管体制改革、创新监管方式，逐步构建起综合监管为主、专业监管为辅的监管体系，营造起市场主体、社会监督、政府监管共同发力的监管格局，一方面提高社会治理的水平能力和监管时效性、针对性，另一方面激发市场的有序性和社会的活力。同时，以具体监管事项为基础，如企业投资建设项目，积极打破部门间的壁垒，进行各部门联合监管，统筹执法部门资源，互助协调推动建筑领域联合执法[1]。该总体方案的实施，标志着事中事后监管的顶层设计已经构建，有助于进一步深化自贸试验区建筑领域事中事后监管改革。

3.3.2 较好发挥了建筑师主导作用

从目前国内建设行业实际情况看，建筑师的主导作用往往跟建设单位意志冲

[1] 上海市人民政府办公厅关于印发《进一步深化中国（上海）自由贸易试验区和浦东新区事中事后监管体系建设总体方案》的通知，沪府办发〔2016〕30 号，2016-8-5.

中国知网　https://www.cnki.net

突。为此，在改革中，上海自贸试验区管委会加强与试点项目建设单位沟通，协调双方磨合，确保建筑师在项目建设过程中发挥应有的主导作用。尤其是鼓励建筑师参与建设项目全过程。通过试点，有效融合设计理念和实施效果。包括鼓励设计创新，促使建筑项目更好地反映设计理念，倡导个性设计，更多地增加调整灵活性，打破原有设计固化弊病，增加了企业调整设计图纸的自由度。

根据问卷调查，在建筑师发挥主导作用的实际成效中，受访者对细分的满意度情况如图 7 所示。可以看到当前建筑师在建筑设计、设计文件的前期报批等方面的认可度最高，在建设过程中技术监督、签署现场工程指令、开展施工驻场服务、在关键节点验收、材料审核等方面评价相对较低。但值得注意的是其中建设单位对试点项目中建筑师所提供的全过程服务比较认同，也希望建筑师能够进一步在建设工程中发挥主导作用。

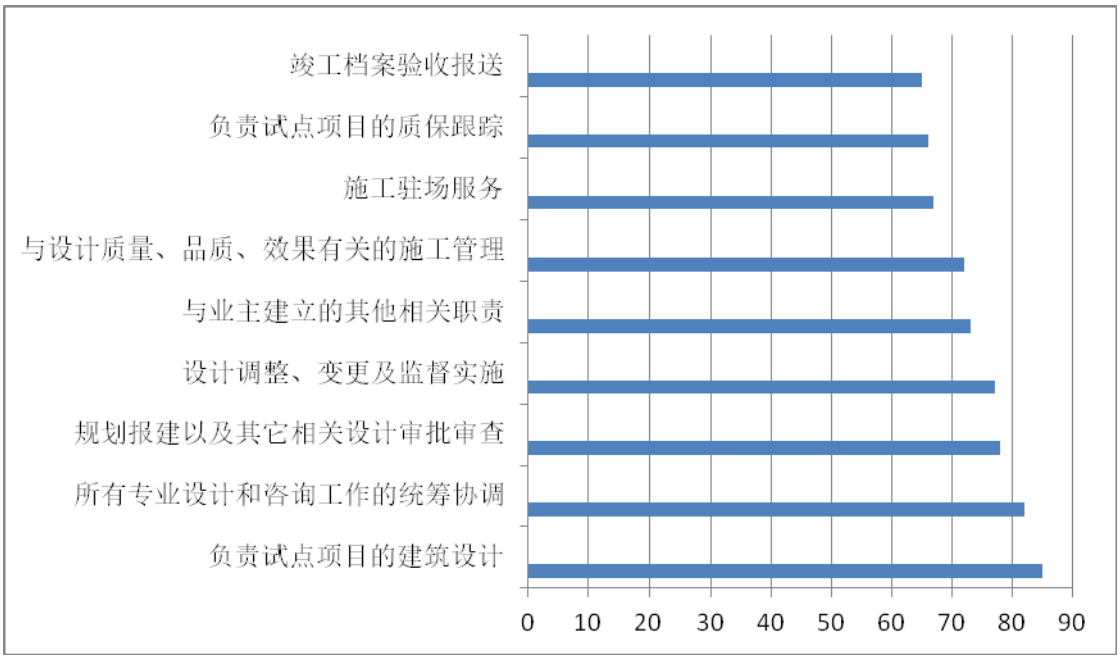


图 9　建筑师发挥主导作用的满意度评价

3.3.3 缩短和优化了审批管理程序

常规的建设项目审批流程是：企业投资项目核准或备案→规划设计方案审批→设计文件审查→建设工程规划许可证审批→建设工程许可证审批，审批手续正常需 5 至 6 个月，手续繁杂，审批时间长。改革后，充分发挥建筑师的核心作用，优化再造项目审批流程，由建筑师全程统筹及申报审批，政府部门不再进行设计成果技术性审查，而是对其作程序合法性审查。而且，建设项目在申领方案时就可以领到规划许可证，审批流程明显加快，使用建筑师负责制的工程项目整个的

中国知网　https://www.cnki.net

设计到办结过程缩短至1至2个月，并且其实际开工时间比之前提前了约4个月，审批流程的优化大大提升了企业的感受度和获得感。如上海国际艺术品保税服务中心位于中国（上海）自由贸易试验区外高桥16-G3街坊，建筑面积约6.5万平方米，建成后将是全球面积最大、设施最先进、服务最专业的艺术品综合保税服务中心。该项目是自贸试验区，也是全国首个被国家住建部和上海市确定为建筑师负责制试点工作的项目。在该项目试点中将原来串联实施的设计并联征询→设计方案审批→总体设计征询与协调→施工图审查→办理规划许可证的流程，转变为规划许可证在设计方案审批同时办理，总体设计征询和施工图审查与规划许可证申请、施工许可证申请脱钩，改为在施工许可证取得后规定时间办结即可，实现了行政许可办理和设计文件审查两条线并行，压缩了项目前期的审批时间。同时规划设计文件不再进行设计成果技术性审查，而是对其作程序合法性审查；此外，项目不再进行规划开工放样复验。这样政府的监管职能集中于程序，具体技术细节由建筑师负责大大缩短和优化了审批管理程序。

3.3.4 提升了监管效果和效能

通过探索监管方式，结合诚信管理体系深化，建立了建筑师、设计院诚信体系。如发现建筑师存在违法违规，违反执业道德的行为，按有关法律法规，视其违规性质及严重程度，依法予以处置，记入本市勘查设计个人资格诚信档案，并向社会公布。同时，通过信息共享平台归集监管信息，定向开展试点项目的监督检查，改革传统的巡查监管方式，实施“双随机、一公开”监管机制，注重引入社会力量，委托具有资质的第三方审查机构参与建设项目监管。仍以上海国际艺术品保税服务中心项目为例，在试点中增加了设计勘察成果质量的事中和事后监管环节，对违法行为进行查处，在扩大建筑师权力的同时加强监管，避免“一放就乱”的情况发生。此外，该项目2018年初即将竣工，自贸试验区管委会已委托第三方机构对该项目进行全方位后评估，全面评价建筑师负责制实施的效能，一定程度上提升了监管效果和效能。

3.3.5 提高了社会影响力

建筑师负责制试点工作前，其社会知名度及影响力几乎为零，即使在建设行业从业人员对其认知也很少。在试点工作开展同时，通过电视，报纸，网络等平台，积极做好相关宣传工作，尤其在建设行业内，通过建设主管部门牵头，行业

中国知网 https://www.cnki.net

协会跟进等，同时召开各类宣传及研讨会议，介绍自贸区建筑师负责制试点工作经验，推动其他区域试点工作开展，进而由点及面推动大众了解建筑师负责制，提高了社会影响力，有助于促进建筑领域改革进一步深入。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章上海自贸试验区建筑领域监管改革存在的突出问题

自范围扩大以来，上海自贸试验区为深化自贸试验区改革开放，全面推进建筑业综合改革示范区建设，在建筑领域加强政府事中事后监管，试点开展建设项目建筑师负责制等方面进行了不断的创新，并且得到了一定成效，一定程度上助推了自贸试验区建设。但需要明确的是，探索还停留在初步阶段，在具体实践过程中还存在诸多问题和不足。在回收的问卷中，统计发现各方当前最聚焦的困难就是相关行业规范的欠缺，集中表现在现行的行业规范欠缺、建筑师责权利不统一（79%），其次是对现行的监管效果问题（60%），值得注意的是，当前对建筑领域企业保险推行不合理的思考也越来越多被建筑领域各方关注到（54%）。

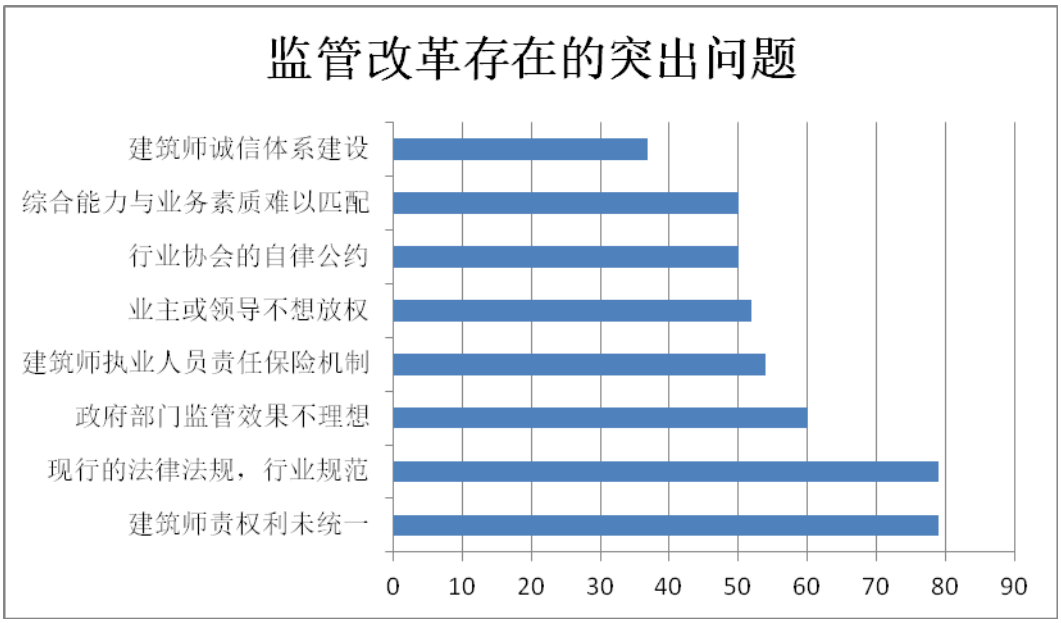


图 10　监管改革存在的突出问题

根据调研情况，结合试点项目进展，我们总结以下几方面自贸试验区建筑领域监管改革中存在的突出问题：

4.1 相关行业规范欠缺，建筑师管理职责界定不明确

一方面，相关法律法规存在滞后性。在现行的法律法规以及建筑行业规范中，存在诸多条款对建筑师负责制的试点有一定的制约。特别是行业纠纷处理与仲裁问题缺乏相应法律规定。近年来，建筑业发展及其迅速，不少企业追求自身利益，对项目进行恶意竞争，存在不规范运作情况，因而不可避免的引发了许多法律纠纷，并呈逐年上升的趋势。常见的有：手续不规范容易导致合同无效、招投标不

中国知网　https://www.cnki.net

规范、工程质量问题、工期延误容易导致连环诉讼、拖欠工程款与设计费等。[29]对于注册建筑师而言，面临的许多问题诸如劳动内容、拖欠设计费等问题没必要直接进行法律诉讼，但目前企业的申诉途径不成熟。在行业仲裁方面，国内仲裁调解还未普遍通行，缺乏相关专业知识，在评审程序上也存在很多不足，这些种种原因致使行业纠纷投诉无门，建筑师的权益也难以得到有效保障。

其次，建筑师管理职责界定不明确主要表现在以下方面：一是在服务范围和身份界定方面存在模糊现象。在执业范围方面，国内建筑师较为狭窄，不能完全实现项目全程服务。[30]《中华人民共和国注册建筑师条例》第二十条规定，注册建筑师的执业范围包括建筑设计、建筑设计技术咨询、建筑物调查与鉴定、对本人主持设计的项目进行施工指导和监督、国务院建设行政主管部门规定的其他业务。虽然涉及到策划、施工等环节，但由于同时受到建筑行业管理中其他的相关规定的制约，实质上无法进行工程项目的全过程控制，尤其是在前期策划、施工管理这两个关系工程项目品质和建设质量的关键环节缺位的危险。我国现在建筑师的身份定义只能说是“建筑设计主持人”，权力和责任都限于建筑设计环节，这种限定于设计阶段的身份定位对建筑师的全过程服务产生制约。

二是在具体执业中存在困难。项目决策过程缺乏注册建筑师的技术判断；设计各阶段各专业割裂严重，建筑师无法进行全面的设计；在施工招标构成中，由于缺少成文的规定，国内的建筑师一般不参与施工招投标；目前我国的设计单位已提供设计文件为主要工作内容：在具体施工中，其主导权由代建、施工和监理单位执行，而建筑师紧紧是施工角色，不能实现对项目技术控制，这些问题都影响了建筑师负责制的实施。[31]

三是施工管理中的建筑师权责不明问题。由于施工监理的第三方性质，其监理活动不收设计方的制约，同时，建筑师对材料、设备选购等施工的关键环节均没有相应的话语权，对施工难以进行有效的控制。在建筑师对施工不能进行有效控制的情况下，竣工环节中的签字往往是一种既定事实后无奈的结果。施工控制权与竣工签字权的不统一造成相关责权之间的矛盾。

---

[29]肖兴志、宋晶主编.政府监管理论与政策[M].东北财经大学出版社,2006.

[30]郑亦麒.加强政府事中事后监管的方法、手段、对策研究[J].现代商业. 2016(20).

[31]张定安.深化行政审批改革强化事中事后监管[J]. 机构与行政. 2015(09).

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 监管部门协同不够，监管效果尚不理想

事中事后监管是政府相关部门为维护有序的市场秩序所采取的执法行为，对市场主体违规行为进行纠正更甚至是取消其申请的审批事项，借以实现市场环境的公平竞争秩序。但是，不畅通的沟通机制造成政府各部门间协作困难，致使监管工作难以深入推进。虽然，现有的监管模式来看，相关部门已经采用了综合执法形式，联动执法也在积极落实，但还存在不容忽视的难题。例如，随着市场监督管理局的成立，在机构组成上包括工商、质检、食药监，已经成为单一机构且职能明确，但是在具体的操作上，仍然存在三个条线的垂直管理，各自为政指导原下级单位业务的现象，形式上统一但业务上仍单打独斗。如此的工作模式造成综合执法的困难重重。各个条线仍然按照原有系统的工作模式进行，部门间沟通协调较少。在综合执法方面，极易造成协调沟通不畅，给执法工作产生阻碍，制约执法效率和效果。这其实就是名义上的综合执法，实质上不但没有起到应有的效果，反而给执法工作带来滞后。而在建设领域，由于建设项目的专业性和复杂性，以及建设周期长等特性，建设项目的监管协同更难实现。举例来说，目前自贸试验区管委会保税区管理局下设各部门中有四个部门涉及建设领域监管，分别是规划建设处、综合监管和执法处、城市建设管理事务中心和综合执法大队，并且各部门间没有任何直属关系。其中规划建设处为规划建设主管部门，负责大部分的行政审批及行业监管；综合监管和执法处为监管执法行业主管部门，负责宏观上监管执法工作；城市建设管理事务中心为建设审批管理部门，在监管领域负责建设工程单体安全质量监督；综合执法大队为监管执法执行部门，负责日常监管执法工作。各部门的业务有很强的关联性，但由于缺乏有效的协同机制，致使在建设领域的日常监管工作中仍难以体现机构设置之初所设想的高效精准。可见，没有真正意义上实现部门间的有机结合，则理论上的综合执法仅仅是形式上的叠加，而非功能上的互补，依然单打独斗各自为政，无法长效的完成监管工作。

4.3. 企业保险的推行方式不合理，间接造成了建筑行业风险较高

勘察设计质量直接影响建设工程质量，而建设工程一旦发生安全质量责任事故，将直接关系到人民群众生命财产安全。在我国设计单位对工程设计负终身质量责任，因此在建筑师负责制的试点推广中，工程质量责任的赔偿应该通过勘察设计保险制度来保障，这对建筑师个体防范执业风险具有重要意义。

中国知网 https://www.cnki.net

我国住建部自 1999 年推出勘察设计保险制度，距今已有相当长的时间，但通过问卷，我们发现勘察设计保险没有在行业范围内起到预期的作用，企业的参与度及感受度普遍不高。如目前企业责任保险主要通过行政干预手段，以政策来推进，而不是行业协会主动的参与，而且保险中介机构参主动性不足。由于工程保险中介机构在运作上与行业协会之间缺乏充分沟通，致使行业团体无法将职业责任保险实现内部自律。此外，这种不规范的方式给工作带来的诸多难题，如勘察设计机构不乐意投保，不积极支持保险中介机构，对市场产生不利影响。勘察设计单位自身没有参与积极性，更没有相应的风险防范意识。众多的设计企业数量与不足的保险企业数量产生极为明显的对比。从企业方面来看，极大部分企业缺乏对职业保险的了解，这就造成了绝大的企业对于职业责任险的了解不够，在缺乏保险的情况下，间接造成了建筑行业风险较高。因此下一步建筑师负责制试点推广的过程中，建立执业责任保险相当迫切。

4.4 监督体系不完善，社会力量参与不足

监管主体需要多元化，但是人们观念仍然停留在政府包揽一切的阶段，主观上仍然认为政府是监管的唯一主体，监管工作必须由政府来做。因此，虽然社会监管逐渐发展且影响也越来越大，但是对于社会公众而言并无根本性影响，习惯性将其交给政府。政府也因此肩负起大量的监管工作，特别是涉及监管工作法律法规重要领域仍由政府来做。相比国内，西方发达国家在市场监管体系的构建上，主张“社会共治”。这个理念是指，在市场监管中不仅发挥法律法规的约束作用，而且要注重行业规范和公众监督，扩大监管主体范围，构建自我管理、自我约束的诚信市场环境。但在我国，社会组织从成立之始便受到双重领导，并没有完全的独立性，其自身的发展也受到上述因素的制约。由于自身实力的薄弱，社会组织难以成为社会监管的独立力量，无法弥补目前市场监督的缺陷。

近年来，上海自贸试验区出台了《促进社会力量参与市场监督的若干意见》，明确要探索形成社会力量参与市场监督模式构架，努力建立完善的参与制度为监管领域改革提供支撑。但是，要达成社会力量参与监管的目标，一方面需要完善的制度安排保障其发展，还需要符合相关国际原则。通过法律法规和国际惯例，为社会力量参与市场监管提供制度保障。在这个层面上，自贸试验区还在进行探索以期取得进展。尤其是社会组织在建筑领域监管层面发挥的作用仍不明显，不

中国知网 https://www.cnki.net

能完全独立参与监管，行业协会和社会组织仍然受制于政府主管部门约束和限制，在建筑领域事中事后监管中能起到的作用较有限。

4.5 人员素质参差不齐，监管力量不足

高素质、高水平监管队伍是监管工作顺利推进的前提。目前，监管队伍还存在诸多问题：

第一，监管力量较薄弱。特别是基层一线监管执法人员，无论是人数还是素质上都明显不足，很难形成高效严格的专业监管队伍。在市场监管领域，如市场监督管理局成立之后，工商、质检、食药监三部门的监管职责已经得以明确，在地方也配备了齐全的监管力量。但是在建设项目领域，仍然没有响应的监管队伍，依然是通过“以批代管”来进行管理。尽管各部门的“三定方案”中已经加入监管职责，但是受传统“以批代管”、“不批不管”观念的影响，各部门并未专门配备相关人员专职负责监管工作。因此，在监管内容和监管方式不断更新的今天，理所当然的会出现监管人员素质跟不上、监管力量不足的局面。

第二，监理人员缺乏专业知识。随着监理制度的推行，真正注册监理工程师的人才短缺，相关从业人员鱼龙混杂。监理人员缺乏专业知识，使得监管效果大打折扣，不能起到应有的作用和效果。在建筑领域中监理是高智能专业性极强的服务职业，专业的技术水平可以保障建筑在出现问题时及时发现及时调整，化解安全风险，这就需要监理必须要具备完整的建筑业法律法规知识，更要懂得设计方面的各项技术要求。[32]但是，由于监理单位的第三方性质，一些监理人员对设计没有深入的了解，难以对工程的整体水准起到良好的把关作用。

第三，监管人员培训教育不够。长期以来，监管人员培训教育存着在严重形式化的现象。培训者主观能动性不高，为了培训而培训的现象普遍存在，培训教育未能起到应有的作用。培训时间偏长、内容设计缺乏针对性。尤其是偏重与技术设计培训，而缺乏工程综合管控能力的课程安排，一定程度上影响了综合管理和监管能力的提高。

[32]李文良等编：中国政府职能转变问题报告[R].中国发展出版社,2003 ：371-373 .

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章进一步推进上海自贸试验区建筑领域事中事后监管改革的对策建议

按照中央精神，上海自贸试验区在事中事后监管上，应强化制度建设着力构建起行政监管与行业自律、社会公众监督相互配合的综合监管体系。本文针对存在的问题，科学借鉴和运用整体性治理理论，提出“十三五”期间，自贸试验区应从健全法制、加强平台建设、创新监管手段及队伍建设等方面入手，助推建筑领域事中事后监管改革。

5.1 进一步完善建筑领域事中事后监管相关法规制度

推进上海自贸试验区建筑领域事中事后监管创新，应树立法治思维。运用法治思维和法治方式履行市场监管职能，完善并规范监管法规及工程质量安全管理制度，构建起规范、有序的建筑市场环境。

5.1.1 准确定位建筑师身份

政府层面要完善相关制度和法规，出台相关文件对建筑师在工程各阶段的责权进行明确的界定。实施建筑师负责制管理模式后，政府审批部门将从技术把关人的角色中脱离出来，对建议项目仅作合规性审查，相关行政许可手续由审批制调整为备案制。转换政府作为“技术把关人”的角色，提高市场、建筑师对工程质量乃至城市建设的职责。同时，对其他参与方身份定位、职责权限、服务范围等进一步明确，以便支撑建筑师负责制的系统推进。要实现建筑师角色转换，由传统的设计者向整个工程项目总负责人转变。

5.1.2 完善职业责任保险制度

建筑师负责制在赋予建筑师更大责任权利的同时，也伴随着更大的风险。目前，我国法律法规已有明确的规定，勘察设计的单位对工程设计负有终身质量责任，所以保险制度对建筑师防范风险有重要意义。勘察设计保险制度的完善及全面推行职业责任保险制度，有助于提高建筑师的工程管理能力和责任意识，同时通过个人追责、保险理赔的方式，也能保证工程设计双方的正当合法权益。目前，加入行业保险是国际设计行业通行的做法。在建筑师负责制的提前下，也应该分

中国知网 https://www.cnki.net

为设计单位的职业责任保险和建筑师个人职业责任保险。[33]一个是针对技术责任的商业保险，另一个主要是一种互助保险形式。应在法规层面强制企业和个人投保，尤其是保险赔付的责任认定方面应有明确的法规基础；完善相应的险种设计，保额、保费、保险范围要合理规定，覆盖工程责任的范围，尤其是保险费率应该与建筑师个人的工程质量挂钩。在保险推行方式上，除了依靠政策推行外，应发挥行业协会的作用，组织集中推行，同时可引入保险中介机构来实现更专业的投保和理赔。

通过建立建设工程领域职业责任保险制度，可以通过保险市场的手段辅助政府监管，逐步达成行政手段向市场调节过度的目标，帮助政府“放到位”。同时，通过引入保险机制来防范建设工程领域的风险，可以及时实施对受害者的经济补偿、矛盾调解和权益保障，有效预防和化解社会矛盾，有利于更好地保护潜在受害人的权益，维护社会公共利益，帮助政府“管到位”。这样就可以形成工程质量由市场调节的模式，使工程建设市场愈发独立发展，营造起规范高效、互相制衡、健康有序的市场环境，也促使政府进一步简政放权，转变职能。

目前，浦东新区建交委已围绕建立建设工程领域职业责任保险制度课题开展研究，形成初步成果。预计 2018 年上半年将在自贸试验区范围内进行我国第一个建筑师负责制职业责任保险试点项目。通过项目试点，进一步完善职业责任保险制度。

5.1.3 加强建筑师权益的保护

我国对建筑师的知识产权保护主要是通过《著作权法》体现。《著作权法》第三条中明确了法律保护的作品范围，第十一条规定了著作权的归属问题。但是，由于建筑作品维权成本过高，建筑作品认定评估难度大等问题，再加上设计单位和个人维权意识淡薄，导致在实际工程中，对于建筑作品著作权的侵犯时有发生，侵害建筑师的权益。应该在《著作权法》、《建筑工程设计招投标管理办法》中，明确侵权处罚，同时借助行业协会的力量，进行行业仲裁机制，加强专业人员的引入，切实维护建筑师合法权益。

5.1.4 健全工程质量安全保障体系和管理制度

安全责任重于泰山。要积极建立政府、企业、社会共同参与互相协作的工程

[33]梁滨.加强行政审批事中事后监管[J].中国机构改革与管理.　2016(09).

中国知网　https://www.cnki.net

质量安全保障体系。在工程质量监管方面，应科学界定监管范围，严格规范监管职责，对随机抽查注重实效，重点聚焦涉及公共安全的工程相关环节领域监督检查。在监管队伍建设方面，切实保障财政经费，按照监管机构职能科学进行预算。此外，还可以借助政府购买等形式，通过购买具有资质的社会组织服务来对相关工程进行监督。

注重标准化建设。按照相关要求，规范各方主体行为，实施工程质量安全标准化管理和工程质量保险。严格规范监理行为，严选相关点位进行监理单位向政府报告试点，定期汇报质量监理情况。严格规范工程质量检测机构管理，对于已经查实违规违法、虚假经营等活动，严厉打击绝不姑息。

5.2 进一步加强监管基础平台建设

信息互通共享是加强事中事后监管能力的关键。以公共服务网络平台为基础，构建综合监管平台，将闲散信息得以整合，彻底破除信息“孤岛”“蜂窝煤”等弊病，实现信息高效利用。

5.2.1 构建公共服务网络平台

政府监管手段的创新还表现为构建高效、便民的公共服务网络平台。按照“互联网+政务服务”要求，上海自贸试验区政府应坚持为民服务原则，构建服务型政府。借助公共服务网络平台优势，及时有效的进行信息发布、预警、监督等功能开发利用，更加便利社会公众的在线体验，诸如通过平台实现业务申报、咨询等，并可以随时查询申请的办理进度、结果，实现政府与社会公众的网络信息互动。目的就是最大限度地便利投资、贸易活动，强化事中事后监管效率，透明化监管的流程。充分发挥互联网平台第三方监督作用。为此，上海自贸试验区应当以建筑领域事中事后监管改革为契机，全面推广“大数据”、“互联网+”等新技术新理念在事中事后监管中的运用，通过政府数据信息向社会开放共享，积极建立与第三方平台的合作监督机制，探索形成政府数据与第三方平台双向流动、透明开放、多方共享的合作监督格局，进一步拓宽建筑领域事中事后监管渠道、加强权益保护。

5.2.2 建设和完善综合监管平台

事中事后综合监管平台是基于法人库的具体应用。其基本原理是，将平台与上海市、区现有的两级法人库实现数据互联，通过业务流带动数据流互通，这样

中国知网 https://www.cnki.net

便可以将自贸试验区和浦东新区监管数据互联互通。同时，根据“一户一档”原则，分个体逐一建档，并在市级层面共享。

上海自贸试验区和浦东新区应健全完善综合监管平台，逐步建设以企业生命周期为基准的监管周期，不仅要实现监管主体的全覆盖，而且要实现监管信息的良性互动、实时共享、透明高效。彻底破除阻碍信息沟通的壁垒难点，畅通信息交换沟通渠道，并在此基础上从信息准确性、数据分析专业性、风险防范前瞻性、联合监管有效性等方面加强探索，以技术支撑提升综合监管平台的有效性、创新性[1]。

5.3 创新建筑领域事中事后监管的方式与手段

按照《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》（以下简称决定）有关要求，政府要强化事中事后监管，改变重审批轻监管的行政管理方式，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进政府监管信息共享，切实提高透明度，加强对涉及人民生命财产安全领域的监管，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，提高监管执法效能。加强信用体系建设，健全信用监管，加大信息公开力度，加快市场主体信用信息平台建设，发挥同行业和社会监督作用。按照《决定》精神，上海自贸试验区应进一步创新建设工程事中事后监管的方式与手段，以“互联网+”和大数据技术为支撑，实施精准监管，以部门联动和信息共享为基础，实施协同监管。借助诚信档案，分批分类进行监督管理。通过风险预警防范，实时动态予以调整规范，逐步构建样式多样、手段创新的综合监管。

5.3.1 政府部门主导

在建筑师负责制运行中，自贸试验区政府部门应转变以批代管的传统模式，加强事中事后监管，对建筑领域的行政审批事项重新梳理，该放的放、该服务的服务好，该管的管好，努力在建筑领域监管中处于主导地位，确保监管有序有力。首先立足自贸区扩区后以一级地方政府政府职能转变为核心，深入推进建筑领域事中事后监管方式创新，

[1]上海市人民政府办公厅关于印发《进一步深化中国（上海）自由贸易试验区和浦东新区事中事后监管体系建设总体方案》的通知，沪府办发〔2016〕30号，2016-8-5

中国知网 https://www.cnki.net

一是大力推广“互联网+”和大数据应用，精细化监管。坚持以数据为支撑，以云计算、物联网等为媒介，不断创新监管方式和手段，推广“互联网+”监管新模式，随时随地进行动态在线监测。此外，借助移动数据终端，提升监管的效能和水平。

二是大力推行信息沟通共享，协同化监管。大力实施跨部门联动响应机制，推进各部门间依法履职信息的互联互通、信息共享、工作共商，监管对象一旦出现涉及某一方面的监管问题，相关单位应及时依职权采取针对性措施，多管齐下，对监管问题实现及时有效监管，将问题扼杀在摇篮中，将矛盾化解于萌芽状态，切实提升综合监管效能。

三是大力实施诚信管理，分级分类监管。借助诚信信息平台，建立区域企业诚信档案，逐步形成以企业诚信为基础的监管体系，通过诚信记录对相关企业进行奖惩。探索施行企业信用承诺制，规定市场主体在进入市场前，应按照相关规范和要求向社会进行信用承诺，当自身出现违法失信等行为时自愿承担社会责任。除此之外，将信用承诺情况列入企业信用记录，及时公开接受社会公众监管。根据企业信用情况，分级分类对企业经营、抗风险等情况进行管理，并配套形成奖惩、防范风险等机制，激发企业诚信经营活力。[1]

四是大力落实预警纠偏制度，动态化监管。一方面，多形式调研及早发现化解风险。综合运用抽查、抽检等方式分析研判监管风险，通过提醒、约谈、指导等手段，及时与建筑领域市场相关人员进行沟通，及时处置监管风险，化解市场风险。另一方面，严格执行“双随机、一公开”机制，规范权力。对监管对象、监管人员均采取随机抽取方式，对监管事项科学制定抽查比例、内容，体现出整体监管情况，并将双随机抽查结果依法及时向社会予以公布，约束监管单位自由裁量权，将权力关进制度的笼子里[2]。

5.3.2 行业内部加强监督

引导好、发挥好行业自律是强化事中事后监管的重要内容。经过前期引导和推动，浦东现代物流协会、浦东外资协会、浦东医疗器械协会等一批自贸试验区

[1]陈奇星主编.自贸试验区建设中政府职能转变的突破与创新研究[M].上海：上海人民出版社，2017：119.
[2]上海市人民政府办公厅关于印发《进一步深化中国（上海）自由贸易试验区和浦东新区事中事后监管体系建设总体方案》的通知，沪府办发〔2016〕30号，2016-8-5.

中国知网 https://www.cnki.net

行业协会正按照市场监管的要求，加紧组织编制各自行业的行业公约或行业管理标准。但目前，建筑行业学会、协会的职能范围不够全面，需要完善加强。一是积极参与。建筑领域行业学会、协会要积极参与行业的监管，监理动态的企业与执业人员的信息数据库，创新行业内部管理。二是优化人才构成。完善行业协会内部经济、社会公共管理、法律等方面的专家，形成全方位的人才体系。三是加强仲裁职能。充分发挥建筑行业学会、协会的专业优势，积极推广建筑师维权意识，降低维权成本，由行业协会根据法律法规，解决行业纠纷，使业务纠纷能得到快速合理的解决，保证市场的合法秩序。四是发挥行业协会、商会等组织作用，加强内部约束。充分利用行业协会权威性优点，约束相关行业的企业经营活动依法进行。一方面，科学界定职权责关系。要严格划分自贸区管委会与行业协会监管职责关系，脱离政府直接管理，使行业协会组织能具有一定独立性。在此基础上，自贸试验区管委会可以将应该或适合行业组织管理的活动交由其负责，当出现重大技术问题时应及时有效的与行业组织进行咨询、沟通，提升决策的科学性、专业性。另一方面，提升监督能力。要支持行业组织按照本行业运行相关情况和阶段，制定适合本行业发展的规划、标准、权责等规范，通过行业规范约束行业组织成员的行为，逐步形成成员自律的良好氛围。对行业内违规企业进行及时监管，及时纠正，涉嫌违法的交由司法机关追求法律责任。

5.3.3 社会力量参与监管

围绕加快政府职能转变的主要任务，创新政府管理方式，打造社会力量参与建筑领域监管的平台，以建立引导区内企业、相关行业组织等社会力量参与市场监督的工作机制为抓手，以推动行业组织自律管理为基础，以开展多领域、多行业市场监督工作为重点，加快社会力量参与的相关制度建设，有效发挥社会力量监管作用。

一方面，通过自贸试验区社会参与委员会渠道，畅通企业和社会组织利益表达通道，引导其积极参与政策评估，以主人翁身份参与市场监督。通过行业协会、商会等组织，形成行业自律规范。支持其按照国际惯例、市场规范、法律规定等来制定符合行业实际情况的规范，约束成员市场行为的同时，营造和谐有序、诚信经营的市场氛围。

另一方面，通过社会公众和舆论监督方式，形成多层次监督主体。不断完善

中国知网 https://www.cnki.net

公众参与监督的激励机制，继续推行有奖举报等制度，并且严格保护举报人信息。不断完善舆论监督体系。对急难险重的典型案件进行曝光，对常犯累犯违法行为不姑息，引导社会公众提升鉴别和自我防范能力。[34]此外，自贸试验区监管部门应建立反馈机制，针对新闻媒体和市民反映的具体问题，及时实地调查、及时查找原因、及时依法处置，并且将结果依法向社会公布。

引导、规范社会力量参与监管，鼓励公众参与建筑领域监管，加强社会共治，使监管主体多元化，进一步提升监管实效，并且逐步构建起行政监管、社会监督、行业自律、公众参与相互配合、相互制约的综合监管体系。

5.4 进一步梳理整合建筑领域行业标准

5.4.1 行业标准不统一造成监管部门协同困难

在建筑行业监管领域，各部门之间的掣肘、各部门不同追求而导致壁垒的存在，包括监管部门的跨部门合作及公私合作等，其整合协同的困难往往在于标准的不统一。举例来说，建筑领域的强制性条文就是建筑领域标准化的标志之一，而强条包含各类规范性文件、地方标准、技术规范规程等，由于建筑领域涉及的专业繁多，各专业各地方均有相应规范，导致行业标准的建立不完善，各类强条自相矛盾的地方甚多，也就导致了各部门在实施监管时的标准不一。

因此要加强建筑领域事中事后监管，应进一步梳理整合建筑行业标准。

5.4.2 各方参与，共同完善建筑行业标准

建筑行业标准的完善应由政府部门主导，行业内部协会牵头实施，行业各环节各专业相关人士共同参与制定。

政府部门主导，确保行业标准的制定能保障社会公共安全，符合公共利益。

行业协会牵头实施，充分业内自律及协会的专业力量，组织实施好标准化建设工作。

所有从业人员参与，能充分体现标准化建设的全面、专业、可操作性。一个远离基层的产品必然不能真正运用到实际中去，基层从业人员的参与能让行业标准的制定更“接地气”，更具可实施性。

5.4.3 建筑师负责制试点对完善行业标准的意义

[34]《国务院关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》，国发〔2014〕20号，2014-6-4.

中国知网 https://www.cnki.net

完善行业标准，需基层从业人员的参与，而基层从业人员中，设计施工监理行业是最具发言权的。如何整合这几个行业的实施标准，建筑师负责制试点能为我们输送这类复合型的“全才”。

自贸试验区建筑师负责制试点工作所要培养的建筑师，就是集合图纸设计、施工管理、项目监理几个专业合一的。在这个过程中，建筑师将会涉及各专业各领域的整合协同工作，在工作中因标准不完善而造成的矛盾建筑师将最有体会也最有发言权。行业标准的完善过程中，这类建筑师的参与将极大地推动去发现标准不一而造成的整合协同困难，他们将是未来建筑领域行业标准完善的先锋。

随着行业标准的日趋完善，各部门间监管协同困难的问题也将得到极大的改善，也将进一步加强建筑领域事中事后监管的效能。

5.5 加强事中事后监管的人力资源队伍建设

进一步创新事中事后监管的人力资源队伍建设以及相关的管理制度，切实提高监管效能等。目前，建筑领域监管队伍能力较缺乏，特别是具备专业知识、专业背景的监管人员不足。

5.5.1 加快引进监管专业人才

具有专业性知识储备的人才队伍是提升监管水平的保证。作为一种战略资源，必须按照“内培外引”相结合方式，打造一支专业过硬的市场监管、监理工程师队伍，以改变目前建筑领域监管队伍的非专业化“短板”。为此，应注重将建筑专业、规划类相关专业的高级人才吸引到市场监管队伍中来，特别是引进一批懂得有关建筑领域的各种法规，以及懂得建筑设计方面的各项技术要求的监理工程师人才，以提升建筑领域监管整体水平。在引进人才的渠道上，一是借助高校、科研院所优势，直接招录；二是通过组织人事部门选拔，组织调入，丰富监管队伍的人员构成和专业水平。

5.5.2 健全竞争激励制度

人才是第一资源。如何实现监管人才“引得进、留得住、用得好”，是提升监管水平和效能的前提和自贸试验区不断改革发展的重中之重。借助现代人力资源管理理论，加强人才队伍建设。一是引入竞争机制。建立“能上能下、能出能进”的工作机制，通过内部选拔和外部招聘等方式，吸引人才加入。畅通人员进

中国知网 https://www.cnki.net

出通道，使想干事能干事的人才有用武之地，让不想干事不能干事的人出得去。二是强化考核结果运用。科学运用激励手段，调动人员积极性。对考核优秀者予以嘉奖，对考核较差的予以惩罚，以考核结果为依据赏罚分明。三是完善待遇、选拔任用等激励保障制度，按照劳动法律规定，制定科学合理的薪酬制度，畅通人才职务晋升渠道，激发执法人员积极性。此外，还应落实严格财政政策，严厉打击贪污腐化和职务犯罪。

5.5.3 加强监管执法人员的培训和考核

针对监管执法人员培训教育存着在严重形式化等现象，应该加强执法理念和业务水平培训，着力使监管执法人员提升法治思维，不断提升履职的知识能力和水平，尤其是注重建筑工程综合管控能力等课程的培训，提升监管执法人员综合管理和监管能力。同时，加强人员考核。以考核促人员素质提升，以考核促监管水平进步。针对监管执法队伍工作积极性不足、素质能力不够以及专业性与综合性不协调等问题，开展考核督查，激励监管执法人员不断丰富知识储备，提升履职能力和水平，进而提高建筑领域监管效能。

中国知网 https://www.cnki.net

结论

强化政府事中事后监管是上海自贸试验区扩围后，促进自贸试验区与浦东新区一体化建设，深入实施“放管服”改革的重要抓手。本文通过阐析上海自贸试验区扩区以来，在建筑领域推进建筑师负责制试点改革，强化事中事后监管的实践探索与成效，以及存在主要问题的基础上，科学借鉴和运用整体性治理理论等，提出“十三五”期间，继续深入推进上海自贸试验区在建筑领域事中事后监管改革领域的路径对策。主要研究结论如下：

1、整体性治理理论与本论文研究具有重要相关性和借鉴意义，整体性政府的构建可以说是一个政府再造过程，在理念、结构、机制和方式等方面为上海自贸试验区政府强化建筑领域事中事后监管提供有益借鉴。主要包括：在政府监管理念方面，强调以公众需要和公众服务为中心，注重强化政府的公共服务职能；在政府的监管组织结构和机制方面，注重政府的机构、层级、职能等的整合，政府运行机制的高效便利；在政府的监管方式方面，注重借助信息技术的优势，强调政府机构应以网络信息技术为平台，并整合相关信息网络技术，以技术手段推动政府行政业务规范化、流程透明化，实现政府部门间的充分沟通与合作，达成有效协调与整合。

2、近年来，上海自贸试验区在事中事后监管方面逐步形成了六项基本制度，并且参照国际惯例，进一步探索建筑领域事中事后监管改革。主要举措有：明确建筑师核心地位和作用、优化建设审批管理程序、强化事中事后监管等。通过改革，取得了初步成效：如出台了一系列规范性文件、较好发挥了建筑师主导作用、缩短和优化了审批管理程序、提升了监管效果和效能、提高了社会影响力，有力推动了自贸试验区建设。但是需要认清的是，探索只是初步的，在具体工作中仍然存在问题，诸如：相关行业规范欠缺，建筑师管理职责界定不明确；监管部门协同不够，监管效果尚不理想；企业保险的推行方式不合理，间接造成了建筑行业风险较高；监督体系不完善，社会力量参与不足；人员素质参差不齐，监管力量不足。

3、针对存在的突出问题，综合运用政府改革和相关监管理论，尤其是整体性治理理论，“十三五”期间，助推建筑领域事中事后监管改革：一是树立法治思维，进一步完善建设工程领域事中事后监管相关法规和制度，包括出台相关法规

中国知网 https://www.cnki.net

和文件准确定位建筑师身份，对建筑师在工程各阶段的责权进行明确的界定；完善建筑领域职业责任保险制度；加强建筑师权益的保护；完善建设项目工程质量安全保障体系和管理制度等。二是以公共服务网络平台为基础，构建综合监管平台，将闲散信息得以整合，彻底破除信息“孤岛”“蜂窝煤”等弊病，实现信息高效利用。三是创新建筑领域事中事后监管的方式与手段，以“互联网+”和大数据技术为支撑，实施精准监管，以部门联动和信息共享为基础，实施协同监管，借助诚信档案，分批分类进行监督管理。通过风险预警防范，实时动态予以调整规范，同时，强化行业内部监督和社会力量参与监管，通过进一步加强社会共治，逐步构建样式多样、手段创新的综合监管。四是进一步梳理整合建筑领域行业标准，行业标准的不统一造成监管部门的协同困难，而建筑师负责制所培养的设计施工监理一体化的人才为下一步完善行业标准打好人员基础。五是加强人才队伍建设，包括加快引进监管专业人才；健全竞争机制，完善待遇、选拔任用等激励保障制度，加强监管执法人员的培训和考核等，建设高素质、专业化的监管队伍。

最后，受笔者知识广度和深度及研究水平有限，论文研究存在一些不足或欠缺，首先，科学借鉴和综合运用政府改革与相关监管理论阐析论文深度、广度不够；其次，对上海自贸试验区建筑领域具体监管项目的实证性研究还不够，问卷设计和深度访谈等方面存在一定的瑕疵，尤其是问卷调查数量较少，获得的样本代表性、普遍性存在一定欠缺；第三，在论文研究过程中，虽然比较注重成果的可操作性研析，但有些内容和对策尚略显抽象，如何深入地进行制度设计与安排方面的具体研究不够，尤其是针对自贸试验区建筑领域事中事后监管中存在的突出问题，提出的有些对策建议缺乏针对性。希望通过以后的深入学习和调研，对自贸试验区建筑领域事中事后监管改革的动态推进过程和实践形态持续跟踪研究，在此基础上，提出更加具有针对性、可行性和操作性的对策建议，为建筑领域监管改革创新提供新的路径选择。

中国知网 https://www.cnki.net

附录

建筑师负责制试点工作调研问卷

相关信息

试点项目名称：

公司名称：

姓名：

所属部门：□政府部门□建筑师方□建设单位□施工单位

□监理单位□审图公司□其他

联系电话：

1、您对国际通行惯例的“建筑师负责制”管理模式，了解熟悉程度？

A 非常了解　B 比较了解　C 不太了解　D 不了解

2、您是否参与过建筑师负责制的项目？

A 是　　B 不是

3、为加快围绕建筑师负责制试点改革开展政府职能转变，浦东新区建交委与新区规土局分别出台了《关于浦东新区推进建设项目建筑师负责制试点工作的实施意见（浦建委建管〔2016〕41 号）》、《关于继续在上海自由贸易区推进建筑师负责制试点工作的通知（沪浦规土监〔2016〕471 号）》、《浦东新区建设项目建筑师负责制试点工作指引（2016 年版）》等文件：

（1）您对这些出台的相关政策文件，了解熟悉程度？

A 非常了解　B 比较了解　C 不太了解　D 不了解

（2）您是否认可这些政策中关于强化建设工程的事中事后监管，加快形成行政监管、行业自律、社会监督、公众参与的综合监管体系的举措？

A 非常认可　B 比较认可　C 不太认可　D 不认可

4、您是否认可建筑师负责制试点对比传统工程管理模式的优势？

A 是　　B 不是

4.1 如不是，您认为其原因是什么？

中国知网　https://www.cnki.net

5、您是否认可应当加强建筑领域事中事后监管？

5.1 如不是，请阐述原因

6、在建筑师负责制试点项目中，建筑师主导负责的工作，成效如何？

序号	目前试点项目中,建筑师参与的工作内容，有哪些	建筑师及团队发挥的作用如何？	如果您试点项目暂未涉及到,请问您觉得在将来的建筑师负责制项目中,需要包含吗
6.1	负责试点项目的规划报建以及其它相关设计审批审查	A 满意 B 比较满意 C 一般 D 较不满意 E 不满意	A 需要 B 不需要
6.2	负责试点项目的建筑设计	A 满意 B 比较满意 C 一般 D 较不满意 E 不满意	A 需要 B 不需要
6.3	负责试点项目所有专业设计和咨询工作的统筹协调,落实咨询团队的技术协调和质量管理	A 满意 B 比较满意 C 一般 D 较不满意 E 不满意	A 需要 B 不需要
6.4	负责试点项目建设工程中,与设计质量、品质、效果有关的施工活动管理,主导主要工程的招标技术文件、建筑材料选取等重大技术问题的决策	A 满意 B 比较满意 C 一般 D 较不满意 E 不满意	A 需要 B 不需要
6.5	负责试点项目的设计调整、变更及监督实施	A 满意 B 比较满意 C 一般 D 较不满意 E 不满意	A 需要 B 不需要
6.6	负责试点项目的建设过程中技术监督,签署现场工程指令，开展施工驻场服务,在关键节点验收、材料审核等方面发挥主导作用	A 满意 B 比较满意 C 一般 D 较不满意 E 不满意	A 需要 B 不需要

中国知网 https://www.cnki.net

6.7	负责试点项目的竣工档案验收报送	A 满意 B 比较满意 C 一般 D 较不满意 E 不满意	A 需要 B 不需要
6.8	负责试点项目的质保跟踪	A 满意 B 比较满意 C 一般 D 较不满意 E 不满意	A 需要 B 不需要
6.9	与业主建立的其他相关职责	A 满意 B 比较满意 C 一般 D 较不满意 E 不满意	A 需要 B 不需要

7、在建筑师负责制试点项目审批管理程序方面成效如何？

（1）在建筑师负责制试点项目审批流程中，从设计方案到施工许可，审批流程是否明显提速？

A 是　　B 不是

如果提速，大约提速了约为月？

（2）试点中规划审批、设计审查、施工许可等环节政府是否采取前期告知承诺、后期监管备案的管理模式？

A 是　　B 不是

（3）建筑师承诺设计成果合法合规后，规划管理部门对建设项目程序合法性审查，是否免于具体设计成果内容的技术性审查？

A 是　　B 不是

（4）在规划管理部门按照规定组织设计方案公示、并收集意见后，凭报送的设计方案及相关要件核发设计方案批准文件，是否同步核发建设工程规划许可证；是否免于建设项目开工放样复验。

A 是　　B 不是

（5）如果由建筑师负责制模式管理免于各类评审后，由建筑师自行组织，政府不要求是否可行？

A 可行　　B 不可行

8、建筑师负责制试点中建设项目事中事后监管的效果与效能是否有所提升？

中国知网　https://www.cnki.net

A 是　　B 不是

9、您认为自贸区建筑师负责制试点项目在宣传推广上力度如何？

A 仅在浦东新区和自贸区范围内，宣传力度较大一些

B 仅在上海市范围内，宣传力度较大一些

C 能够在全国大部分城市范围，得到社会认知

D 宣传力度较小，仅为部分试点项目参与人员熟悉，外界认知度较低

10、您认为当前实施建筑师负责制项目，遇到最大的困难是什么？（可多选）

A 现行的法律法规，行业规范

B 建筑师责权利未统一，如建筑师与监理的管理职责等

C 政府部门监管效果不理想

D 建筑师执业人员责任保险机制

E 行业协会的自律公约

F 建筑师诚信体系建设

G 业主或领导不想放权

H 综合能力与业务素质难以匹配

I 其他

11、您认为“建筑师负责制”中，建筑师在进行建筑设计（如方案设计、初步设计、施工图设计）之外，还应参与项目的哪些流程？（可多选）

A 项目前期策划与可行性研究；　B 项目地段城市设计；

C 幕墙、景观、室内、灯光等相关专业设计总体控制；

D 施工招标及相关事务；　　E 施工监理；

F 参与主持竣工验收　　G 工程设备与材料采购管理

H 质保跟踪　　I 使用后评估

J 其他

12、您认为实施建筑师负责制项目，应赋予建筑师哪些权利？（可多选）

A 设计中标即实施权

B 设计总包权（建筑/幕墙/景观/室内/灯光等）

C 设计著作权

D 施工招投标组织权

中国知网　https://www.cnki.net

E 施工监理权

F 施工合同管理

G 建筑师指令

H 工程材料和设备审批

I 深化设计图审批

J 现场施工监督和工程验收

K 合同收益分配权

L 其他

12.1 如果赋予了建筑师以上权利，您认为需要通过何种方式赋予该权利？（可多选）

A 法律法规

B 政府规范性文件

C 合同条款

D 其他

12.2 如果建筑师承担上述权利责任后，建筑师及其团队的收费标准如何提升？

A 与现在相同

B 上浮 50%

C 翻一倍

D 更多

E 其他

13、您认为实施建筑师负责制项目，应赋予建筑师哪些利益？（可多选）

A 确保按时收取合理的设计费用

B 增加项目前期工作或施工监理工作内容时增加相应收费

C 设计变更时合理收费

D 保证合理的设计周期

E 完善的建筑工程保险制度

F 其他

14、您认为实施建筑师负责制项目，建筑师应承担哪些责任？（可多选）

A 保证工程设计质量，满足任务书及相关规范要求

中国知网 https://www.cnki.net

B 项目前期策划和可行性研究方案符合国家相关规范和标准的要求

C 组织施工招投标，确定施工单位

D 承担工程质量监理责任

E 合同履约责任

F 其他

15、您对职业责任保险与设计责任保险是否了解？（可多选）

A 没有听说过

B 听说过，愿意深入了解

C 听说过，这是企业的事情，个人不必要买

D 了解，除了设计企业，注册建筑师个人也应该买

16、政府强化事中事后监督，是通过哪一系列的改革程序来实施的？（可多选）

A 实施定向事中事后监督管理，结合上海市数字化审图及白图交付有关工作要求，完善建设工程勘察设计质量监督检查制度；

B 开展联合监督检查，对检查结果依法及时作出处理，并向社会通报，确保积极稳妥地开展试点工作；

C 结合诚信管理推动试点深化，对发现建筑师存在违法违规、违反执业道德的行为，按有关法律法规，视其违规性质、严重程度依法予以处置，并记入本市勘察设计个人资格诚信档案，并向社会公布

17、您认为建筑师负责制试点项目继续推广的改革或努力方向？（可多选）

A 以浦东新区和自贸区试点为契机扩大宣传，提高社会认知建筑师执业培训

B 建筑师执业培训增加关于建筑师负责制的相关内容

C 建立建筑师和施工监理的衔接机制，由建筑师委托监理现场质量监督

D 建筑师执业人员责任保险机制

E 试点项目进一步明确建筑师责权利

F 建筑师诚信体系建设

G 完善的奖惩机制

H 充分发挥行业协会的作用

K 其他

18、采用建筑师负责制试点的项目，贵单位的顾虑或抵制的因素是什么？

中国知网 https://www.cnki.net

19、采用建筑师负责制试点的项目，贵方的需求是什么？

20、针对试点实际情况，对下一步围绕上海市建筑业综合改革示范区建设，不断完善建筑师负责制试点方面，您有何宝贵意见和建议？

谢谢合作！

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

A. 连续出版物

[1]上海市人民政府发展研究中心课题组.中国(上海)自贸试验区建设三年成效、经验与建议[J]，科学发展.2016(10).

[2]夏善晨.自贸试验区发展战略和法律规制的借鉴——关于中国自由贸易区发展的思考[J],国际经济合作.2013（9）.

[3]刘斌等.中国（上海）自由贸易试验区政府监管模式创新刍议[J].上海商学院学报.2014(02).

[4]王雪珍.行政审批制度改革的紧迫性与面临的问题[J].产业与科技论坛.2014(15).

[5]范赢.深化行政审批制度改革,加强事中事后监管[J].机构与行政.2015(05).

[6]陈奇星.强化事中事后监管:上海自贸试验区的探索与思考[J].中国行政管理.2015(06).

[7]谢进.我国自贸试验区事中事后监管制度研究[J].党政干部论坛.2016(03).

[8]陈甬沪.服务上海自贸试验区建设探索市场监管有效机制[J].中国工商管理研究.2013(11).

[9]刘鲁平.从立法工作的角度谈深化行政审批制度改革加强事中事后监管[J].机构与行政.2015(06).

[10]蒋硕亮,刘凯.上海自贸试验区事中事后监管制度创新:构建“四位一体”大监管格局[J].外国经济与管理.2015(08).

[11]邓晓梅等.首席监造人制:建筑师负责制的中国化[J].中国勘察设计.2016(14).

[12]田哲远等.我国目前建设工程监管模式及其发展完善的思考[J].建设管理.2012(12).

[13]刘鹏.西方监管理论：文献综述和理论清理[J].中国行政管理.2009(09).

[14]竺乾威.从新公共管理到整体性治理[J].中国行政管理.2008(10).

[15]彼得.博斯韦尔.自律还是共管—国外工程咨询业管理模式初探[J].设备监理.2015(02).

[16]雷奇峰.落实四个转变加强事中事后监管——《关于加强行政审批事中事后

中国知网 https://www.cnki.net

监管的指导意见》解读[J].机构与行政.2015(06).
[17]李奇.试论现代自由贸易区的政府管理体制的运行模式与原则 [J]. 经济师.2009（4）.
[18]林云峰.落实建筑师负责制时间表[J].施工企业管理.2015(04).
[19]郑亦麒.加强政府事中事后监管的方法、手段、对策研究[J].现代商业.2016(20).
[20]张定安.深化行政审批改革强化事中事后监管[J].机构与行政.2015(09).
[21]梁滨.加强行政审批事中事后监管[J].中国机构改革与管理.2016(09).
[22]吴玉静.行政审批事中事后监管体制机制创新研究[J].科技创业月刊.2016(22).
[23]上海市发展改革研究院课题组,沈杰,赵宇刚.加强政府事中、事后监管的方法、手段和对策研究[J].科学发展.2014(12).
[24]高凛.自贸试验区负面清单模式下事中事后监管[J].国际商务研究.2017（01）.
[25]庄锡强.关于建立自由贸易试验区事中事后监管体系的研究[J].发展研究.2016(02).
[26]泰安市编办课题组.加强行政审批事中事后监管路径研究[J].机构与行政.2016(05).
[27]孙福金,华金辉.加强事中事后监管推进政府管理转型[J].中国机构改革与管理.2014(12).
[28]芦国庆.事中事后监管的模式与方法选择[J].中国质量技术监督.2017(04).
[29]闫明.上海自贸试验区发展与事中事后监管实践机制研究[J].中国浦东干部学院学报.2015(03).
[30]The New Governance: Governing without Government[J] . R. A. W.Rhodes. Political Studies . 2006 (4).
[31]The New Public Governance[J] . Stephen P. Osborne.Public Management Review .2006 (3).
[32]Voluntary development of environmental management systems: motivations and regulatory implications[J] . Toshihiro Uchida,Paul J.

中国知网 https://www.cnki.net

Ferraro. Journal of Regulatory Economics . 2007 (1).

B.专著

[33]胡太原.中国（上海）自贸试验区政府管理市场模式的比较研究[M].北京：中共中央党校出版社,2016.

[34]拉塞尔 M 林登.无缝隙政府[M].北京:中国人民大学出版社,2002.

[35]史普博.管制与市场[M].上海:上海三联书店，上海人民出版社，1999.

[36]奥格斯.规制:法律形式与经济学理论[M].北京:中国人民大学出版社,2008.

[37]艾尔.巴比.社会研究方法（上）[M].北京：华夏出版社.2000.

[38]肖兴志、宋晶主编.政府监管理论与政策[M].东北财经大学出版社,2006.

[39]陈奇星主编.自贸试验区建设中政府职能转变的突破与创新研究[M].上海：上海人民出版社，2017.

[40]柯武刚，史漫飞．制度经济学：社会秩序与公共政策［M.上海：商务印书馆，2000.

[41] 奥斯特罗姆．公共事物治理之道——集体行动制度的演进［M.上海：上海译文出版社，2012.

[42] 奥斯特罗姆，帕克斯，惠特克．公共服务的制度建构［M］.上海：上海兰联书店，2000.

C.会议论文集

[43]宋迎法,高娴.整体性治理:电子政务建设“碎片化”的治理逻辑[A].中国行政管理学会 2011 年年会暨“加强行政管理研究，推动政府体制改革”研讨会论文集[C].2011.

[44] 赵宇,傅琼.整体性治理:建立“西三角”经济区府际治理的新视角[A]. 中国行政管理学会 2010 年会暨“政府管理创新”研讨会论文集[C]. 2010.

D.报告

[45]中国（上海）自由贸易试验区管委会.中国（上海）自由贸易试验区改革与创新. [R] 2015-01-20.

[46]李文良等编：中国政府职能转变问题报告 [R].中国发展出版社,2003

E.报纸文章

[47]唐珏岚.率先推行制度创新,好复制推广经验[N].成都日报.2015,10(21).

中国知网 https://www.cnki.net

[48]邵志清.“后审批时代”政府监管要有“互联网思维”[N].文汇报.2014,3(6).
[49]王志彦,国家发改委.在简政放权同时完善事中事后监管,自贸试验区将建外资安全审查机制. [N].解放日报，2014,08(31).
F.电子文献
[50]魏礼群.创新和加强监管，提高政府治理水平[EB/OL].:人民网-理论频道，2015-6-19.
[51]上海市新闻办.市政府新闻发布会通报自贸试验区运行一年以来的情况[EB/OL].:.中国上海政府官网，2014-09-26.
[52]郑闻文.上海自贸试验区先行先试出炉首批企业“黑名单”[EB/OL].:新华社官网，2014-09-24.
[53]胥会云. 自贸试验区成立社会参与委员会，强化事中事后监管[EB/OL].:第一财经网,2014-09-29.

中国知网 https://www.cnki.net

后记

在 MPA 硕士学习的两年中,我完成了从怀孕到生子的全过程,这种喜悦和痛苦相交的复杂感受,也可以用来形容硕士学位论文的写作全过程。喜悦在于每一次偶得的思想火花，痛苦在于不能完整表达预想中效果时那种力不从心的感觉。值得庆幸的是，与怀孕生子一样，当我度过了全过程再回头看时，更多的感受则是满足。

在论文完成之际，首先我要衷心感谢我的导师陈奇星教授。陈教授的学者风范令人折服，他治学细致严谨、一丝不苟，在论文的选题、框架搭建、素材收集渠道等方面都倾注了极大的心血。在整个写作修改及定稿的全过程中，每一次他都于百忙之中抽出时间，与我全面探讨，耐心指导，不仅仅反馈修改意见，更重要的是教会我学习的方法。

我也要感谢我的校外导师沈朝辉先生,他同时也是自贸试验区管委会保税区管理局规建处的副处长，并负责区域建筑领域改革推进工作，他在具体业务上给予我许多专业建议。

最后感谢给予我帮助的相关部门的同事,以及我亲爱的 15 级同学们,有了你们的热情鼓励及无私帮助，我才能一路坚持前行，顺利完成论文。

郭爱琴

2018 年 6 月 22 日

中国知网 https://www.cnki.net